



République du Mali

Un Peuple - Un But - Une Foi



PRIMATURE



Autorité de Régulation des Marchés Publics
et des Délégations de Service Public

Transparence - Equité - Impartialité

Référentiel pour l'audit de conformité de la commande publique

PREMIERE EDITION

Novembre 2020

Avertissements

Les check-lists présentées ci-après sont établies sur la base des textes communautaires, le code des marchés publics et des délégations de service public ainsi que ses textes d'application. Toute modification desdites dispositions doit nécessiter leur mise à jour.

Ces check-lists ne traitent pas des Délégations de Service Public (DSP) et des Accord cadres qui ont été volontairement omises et qui seront pris en compte lors d'une prochaine édition.

La vérification doit normalement aboutir à un « OUI » dans toutes les cases du « Constat ». Toute réponse qui aboutit à un « NON » correspond à une non-conformité par rapport à une ou plusieurs dispositions réglementaires.

SOMMAIRE

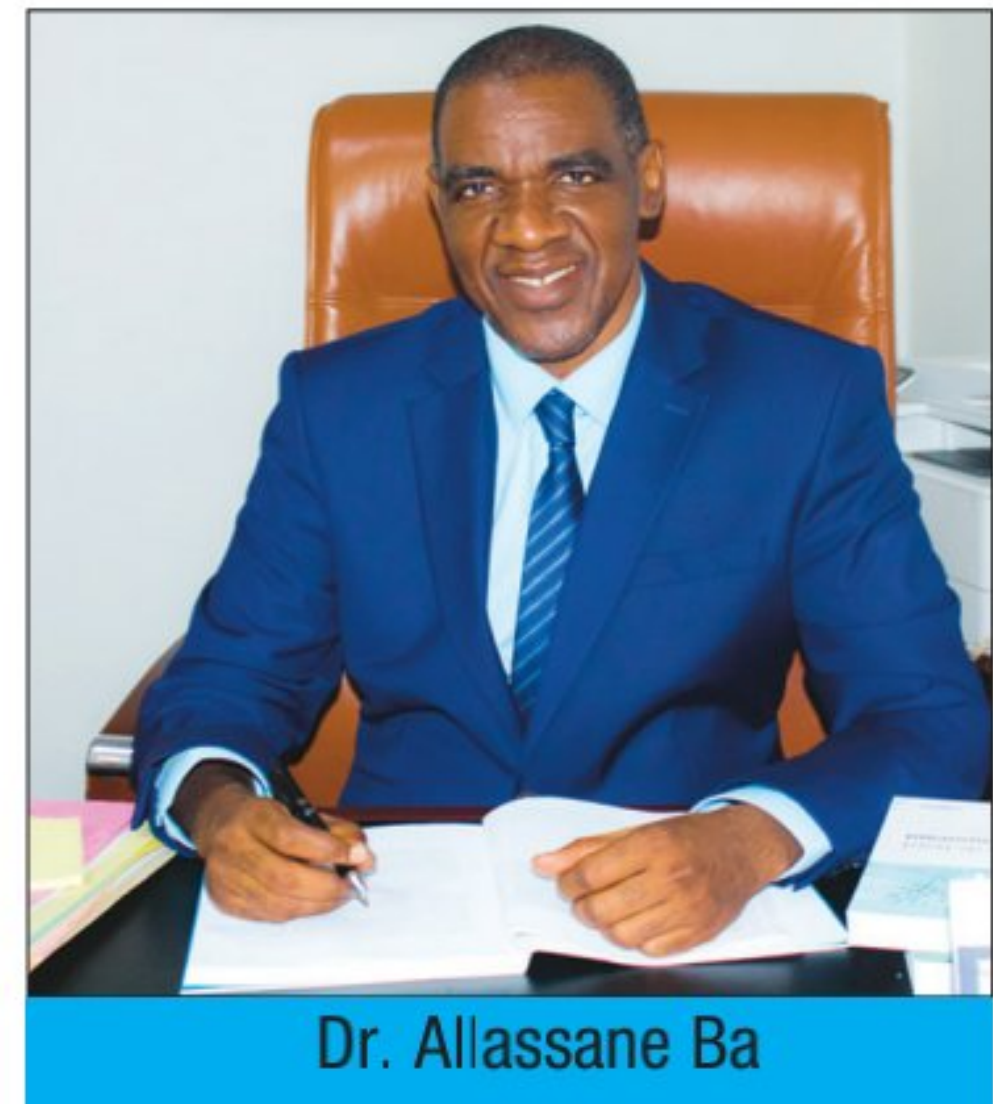
Check-list N°01 : Contrôle du plan de passation des marchés	08
Check-list N°02 : Contrôle de l'Avis Général de Passation des Marchés	10
Check-list N°03 : Contrôle du processus d'appel d'offres ouvert	12
Check-list N°04 : Contrôle du processus d'appel d'offres avec pré-qualification	17
Check-list N°05 : Contrôle du processus d'appel d'offres en deux étapes	22
Check-list N°06 : Contrôle du processus d'appel d'offres restreint	27
Check-list N°07 : Contrôle du processus de passation d'un marché par demande cotation	32
Check-list N°08 : Contrôle du processus de passation d'un marché par DRPR	33
Check-list N°09 : Contrôle du processus de passation d'un marché par DRPO	35
Check-list N°10 : Contrôle du processus de passation d'un marché à commande	37
Check-list N°11 : Contrôle du processus de passation d'un marché de clientèle	38
Check-list N°12 : Contrôle du processus de sélection d'un Consultant basée sur la qualité technique et le montant de la proposition	39
Check-list N°13 : Contrôle du processus de sélection sur la base de la proposition technique	43
Check-list N°14 : Contrôle du processus de sélection d'un Consultant sur la base de la meilleure proposition financière	47
Check-list N°15 : Contrôle du processus de sélection d'un Consultant sur la base d'un budget prédéterminé	51
Check-list N°16 : Contrôle du processus de sélection d'un Consultant par entente directe	55
Check-list N°17 : Contrôle du processus de sélection des consultants individuels	57
Check-list N°18 : Contrôle de l'exécution des marchés de travaux	59
Check-list N°19 : Contrôle de l'exécution des marchés de fournitures	69
Check-list N°20 : Contrôle de l'exécution des marchés de Prestations Intellectuelles	72

SIGLES	
AC	AUTORITE CONTRACTANTE
AMI	AVIS DE MANIFESTATION D'INTERET
ANO	AVIS DE NON OBJECTION
ARMDS	AUTORITE DE REGULATION DES MARCHES PUBLICS ET DES DELEGATIONS DE SERVICE PUBLIC
CCAP	CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES
CPM	CELLULE DE PASSATION DES MARCHES
CRD	COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS
DAO	DOSSIER D'APPEL D'OFFRES
DC	DEMANDE DE COTATIONS
DGMP-DSP	DIRECTION GENERALE DES MARCHES PUBLICS ET DES DELEGATIONS DE SERVICE PUBLIC
DP	DEMANDE DE PROPOSITION
DRPO	DEMANDE DE RENSEIGNEMENT ET DE PRIX A COMPETITION OUVERTE
DRPR	DEMANDE DE RENSEIGNEMENT ET DE PRX A COMPETITION RESTREINTE
OS	ORDRE DE SERVICE
PPM	PLAN DE PASSATION DES MARCHES
PRM	PERSONNE RESPONSABLE DES MARCHES
PV	PROCES-VERBAL
TDR	TERMES DE REFERENCE
UEMOA	UNION ECONOMIQUE ET MONETAIRE OUEST AFRICAINE

PREFACE

Le respect des principes matriciels de la commande publique est et demeure la ligne directrice de toute politique de Régulation de l'Autorité de Régulation des Marchés Publics et des Délégations de Service Public. Ces principes qui se résument en quatre points à savoir : 1) le libre accès à la commande publique ; 2) l'égalité de traitement des candidats ; 3) la transparence des procédures et enfin 4) l'économie et l'efficacité du processus d'acquisition doivent gouverner la passation des marchés publics passés par les autorités contractantes.

Ainsi, la mission d'audit des marchés publics confiée à l'ARMDS par les plus hautes autorités est d'une importance capitale et significative.



Dr. Allassane Ba

Au Mali, la commande publique représente environ 25% des dépenses publiques de l'Etat d'où la nécessité d'assurer un contrôle adéquat afin de permettre au régulateur que nous sommes de s'assurer du respect des principes matriciels ci-dessus cités.

Afin de renforcer le système de contrôle de la commande publique, l'ARMDS a élaboré un outil dénommé « Référentiel pour l'Audit de Conformité de la commande publique ». Appelé à être régulièrement mis à jour, il sera diffusé auprès des acteurs de la commande publique.

Bien qu'étant un outil pédagogique, sa force réside dans le fait qu'il est établi sur la base des dispositions du Décret n°2015-0604/P-RM du 25 septembre 2015 portant Code des marchés publics et des délégations de service public, de ses textes d'application ainsi que des bonnes pratiques internationales.

Dans un cadre purement pédagogique, les autorités contractantes peuvent utiliser ce référentiel pour s'assurer que leurs dossiers sont conformes à la procédure avant de les soumettre à l'organe de contrôle à priori pour approbation et d'éviter d'éventuels recours au niveau du Comité de Règlement des Différends. Les risques d'erreurs généralement commises au moment de la passation, de l'exécution et du règlement des marchés seront donc atténués.

Ce précieux outil permettra sans nul doute aux organes de contrôle de l'Etat et aux auditeurs, d'harmoniser la mise en pratique de l'audit de la commande publique et de s'assurer qu'aucun point de contrôle de la procédure n'a été omis, d'uniformiser les évaluations à effectuer, de quantifier de façon objective les points de conformité et de non- conformité.

L'organisation volontaire par « check-list » du document permet de focaliser la présentation pour en assurer une meilleure compréhension.

C'est le lieu donc de remercier tous les acteurs de la commande publique pour leurs appuis techniques et leur constante disponibilité à accompagner l'ARMDS dans l'exécution de ses missions pour un système performant de gestion de la commande publique au Mali.

Dr. Allassane Ba
Président de l'ARMDS

Check-list N°01: Contrôle du Plan de Passation des Marchés (PPM)

i) A renseigner par les AC au moment de l'élaboration du budget et de la révision du Plan de Passation des Marchés

ii) A vérifier :

- par l'Organe chargé du contrôle des marchés publics lors des contrôles à priori;
- par les organes de contrôle interne des AC lors des contrôles à posteriori ainsi que des autres organes de contrôle de l'Etat ;
- par les Cabinets d'audit recrutés par l'ARMDS lors des audits.

N°d'ordre	Points de contrôle	Constats
1	Un PPM annuel a été établie par l'AC et approuvé par la DGMP-DSP	
2	Le PPM comprend l'ensemble des marchés publics à l'exception des marchés publics prévus par l'article 8 du décret N°2015-604/P-RM du 25 septembre 2015 portant code des marchés publics et des délégations de service public	
3	Le PPM est conforme au modèle type élaboré par l'ARMDS	
4	Le PPM est élaboré sur le fondement du programme d'activités des AC	
5	Le PPM indique la nature de chaque marché	
6	Le PPM indique le mode de passation pour chaque marché	
7	Le PPM indique la source de financement pour chaque marché	
8	Le PPM indique l'objet de chaque marché	
9	Le PPM indique le montant prévisionnel de chaque marché	
10	Le PPM indique la date prévisionnelle de transmission du DAO	
11	Le PPM indique la date prévisionnelle de non objection de l'organe de contrôle à priori	
12	Le PPM indique la date prévisionnelle de publication	

N°d'ordre	Points de contrôle	Constats
13	Le PPM indique la date prévisionnelle pour le lancement de la procédure de passation de chaque marché	
14	Le PPM indique la date prévisionnelle pour l'attribution de chaque marché	
15	Le PPM indique la date prévisionnelle pour le début d'exécution de chaque marché	
16	Le PPM indique la date prévisionnelle de fin d'exécution de chaque marché	
17	Le PPM ne comprend aucun fractionnement de dépenses	
18	Le PPM est transmis à la DGMP-DSP au plus tard le 30 septembre de l'année précédant l'année budgétaire considérée	
19	Les observations (éventuelles) de la DGMP-DSP sur le PPM ont été prises en compte par l'AC dans les cinq (5) jours ouvrables suivant leur réception	
20	Le PPM est validé par la DGMP-DSP	
21	Le PPM est publié par la DGMP-DSP dans les cinq (5) jours ouvrables suivant la date de réception	
Date élaboration :.....		Validée par :.....
Elaboré par :		Date validation:
Signature :.....		Signature :.....

Check-list N°02: Contrôle de l'Avis Général de Passation des Marchés

i) A renseigner par l'AC dès l'approbation du PPM

ii) A vérifier :

- par la DGMP-DSP lors des contrôles à priori;
- par les organes de contrôle interne des AC lors des contrôles à posteriori ;
- par les Cabinets d'audit recrutés par l'ARMDS lors des audits.

N°d'ordre	Points de contrôle	Constats
1	L'avis général est établi et publié par l'Autorité Contractante au plus tard le 30 novembre de l'année précédant l'année budgétaire concerné pour la passation des marchés	
2	L'avis général est conforme au modèle type élaboré par l'ARMDS	
3	L'avis général comprend tous les marchés qui doivent donner lieu à une procédure d'appel public à la concurrence	
	a) Pour l'Etat, les collectivités locales, les personnes morales de droit public, les associations formées par une ou plusieurs de ces personnes morales de droit public : 100.000.000 Francs CFA pour les travaux ; 80.000.000 Francs CFA pour les fournitures et services courants; 70.000.000 Francs CFA pour les prestations intellectuelles.	
	b) Pour les Sociétés d'Etat, les Sociétés à participation financière publique majoritaire et les Etablissements publics à caractère industriel et commercial : 150.000.000 Francs CFA pour les travaux; 150.000.000 Francs CFA pour les services et fournitures courantes; 80.000.000 Francs CFA pour les prestations intellectuelles.	
4	L'avis général est conforme aux indications du Plan de Passation des Marchés (PPM)	

N°d'ordre	Points de contrôle	Constats
5	L'avis général est publié sur le portail des marchés publics (Point de performance)	
6	L'avis général est dans au moins un journal de large diffusion	
7	L'avis général est publié dans le bulletin des marchés publics de l'ARMDS (Point de performance)	
8	Pour un avis général comprenant un ou plusieurs marchés dont le montant est supérieur ou égal au seuil de publication communautaire, cet avis général est publié conformément aux exigences de l'UEMOA	
9	L'Avis général fait l'objet d'une publicité par voie électronique	
Date élaboration:		Validée par :
Elaboré par :		Date validation:
Signature		Signature :

Check-list N°03: Contrôle du processus d'appel d'offres ouvert

i) A renseigner par l'organe de contrôle à priori durant le processus d'appel d'offres

ii) A vérifier:

- par les CPM au début du processus d'un nouvel appel d'offres ouvert et lors du passage d'une étape à une autre durant ledit processus;
- par la DGMP-DSP lors des contrôles à priori;
- par les organes de contrôle interne des AC lors des contrôles à posteriori (inspections, contrôle général des services publics,) ;
- par les Cabinets d'audit recrutés par l'ARMDS lors des audits.

N° d'ordre	Points de contrôle	Constats
1	Le marché est inscrit dans un PPM publié	
2	Un Dossier d'Appel d'Offres (DAO) est élaboré par les services techniques de l'AC sur la base du dossier type proposé par l'ARMDS	
3	Le Dossier d'Appel d'Offres (DAO) est soumis à l'organe chargé de contrôle à priori pour avis juridique	
4	Le DAO a fait l'objet d'un avis de non objection de l'organe chargé du contrôle à priori	
5	L'avis d'appel d'offres publié est conforme au modèle Type élaboré par l'ARMDS	
6	L'avis d'appel d'offres indique un délai de réception des candidatures ou des offres supérieur ou égal à 30 jours calendaires pour les appels d'offres nationaux et 45 jours calendaires pour les appels d'offres communautaires à compter de sa date de publication.	
7	En cas d'urgence simple dûment autorisée par l'organe chargé du contrôle à priori, le délai de réception des candidatures ou des offres est ramené à 15 jours calendaires à compter de la date de publication de l'avis.	
8	Un avis d'appel public à concurrence est publié sur le portail des marchés publics (Point de performance)	
9	Un avis d'appel public à concurrence est publié dans un journal quotidien national de grande diffusion	

N° d'ordre	Points de contrôle	Constats
10	Si le montant du marché est supérieur ou égal au seuil communautaire de publication, l'avis d'appel d'offres à concurrence est publié dans la publication exigée par l'UEMOA (Point de performance)	
11	La Personne Responsable du Marché (PRM) a reçu les questions d'éclaircissement sur le DAO jusqu'à quatorze (14 jours ouvrables) avant la date limite de dépôt des offres	
12	La réponse à une demande d'éclaircissement est envoyée à tous les candidats ayant obtenu le DAO directement auprès de l'AC	
13	Les modifications du DAO sont intervenues au plus tard dix (10) jours ouvrables avant la date limite de dépôt des offres	
14	Les modifications font l'objet d'un additif qui est publié et communiqué à tous les candidats ayant directement obtenu le DAO auprès de l'AC	
15	La publication d'un additif au DAO est intervenue au plus tard, dix (10 jours ouvrables) avant la date limite de dépôt des offres	
16	La commission d'ouverture des plis et d'évaluation des offres est créée par décision de l'AC	
17	La composition de la commission d'ouverture des plis et d'évaluation des offres est conforme à la réglementation en vigueur	
18	L'organe de contrôle à priori est régulièrement convoqué à l'ouverture des plis	
19	Un registre de dépôt des offres conforme au modèle type diffusé par l'ARMDS est tenu pour la réception des offres	
20	Un récépissé de dépôt est délivré à chaque soumissionnaire	
21	Les offres sont ouvertes par la Commission d'ouverture des plis et d'évaluation des offres en séance publique dans la salle indiquée dans le DAO	

N° d'ordre	Points de contrôle	Constats
22	Les offres ouvertes sont paraphées par tous les membres de la commission d'ouverture des plis et d'évaluation des offres (Point de Performance)	
23	Les offres sont ouvertes par la Commission d'ouverture des plis et d'évaluation des offres en séance publique à l'heure indiquée dans le DAO	
24	Seules les offres reçues dans le délai conformément au registre seront ouvertes	
25	Si l'évaluation des offres a été confiée à une sous-commission technique d'étude et d'évaluation des offres, les membres et les attributions de celle-ci sont définis dans un PV	
26	Les offres ont fait l'objet en premier lieu d'une analyse de leur recevabilité conformément aux critères indiqués dans le DAO	
27	Les offres jugées non conformes pour l'essentiel ont été rejetées	
28	Les offres jugées conformes pour l'essentiel ont fait l'objet d'une évaluation du prix de l'offre conformément aux dispositions du DAO	
29	Les offres sont classées en fonction du prix évalué	
30	La qualification du titulaire de l'offre évaluée la moins disante est vérifiée en fonction des critères de qualification indiqués dans le DAO	
31	La Commission d'ouverture des plis et d'évaluation des offres a retenu comme attributaire provisoire le titulaire de l'offre évaluée la moins disante et qui satisfait aux critères de qualification indiqués dans le DAO	
32	Si le titulaire de l'offre évaluée la moins disante a été jugé non qualifié, la Commission d'ouverture des plis et d'évaluation des offres a retenu comme attributaire provisoire le titulaire de l'offre évaluée la deuxième moins disante et qui en même temps a été jugé qualifié conformément aux critères de qualification indiqués dans le DAO	

N° d'ordre	Points de contrôle	Constats
33	La Commission d'ouverture des plis et d'évaluation des offres a élaboré le rapport d'analyse et d'évaluation des offres	
34	La Commission d'ouverture des plis et d'évaluation des offres a transmis à l'AC le rapport d'analyse et d'évaluation des offres	
35	L'AC a transmis le rapport d'analyse et d'évaluation des offres à l'organe chargé du contrôle à priori	
36	L'AC a reçu l'Avis juridique de l'organe de contrôle à priori	
37	Si l'AC n'est pas d'accord avec les recommandations formulées par l'organe chargé du contrôle à priori, elle saisit le Comité de Règlement des Différends (CRD) de l'ARMDS dans un délai de cinq (5) jours ouvrables suivant la réception par l'AC des recommandations de l'organe chargé du contrôle à priori	
38	Le CRD a statué dans les sept (7) jours ouvrables suivant la réception de la saisine de l'AC	
39	Dès l'obtention de l'Avis de Non Objection, l'AC a publié le PV d'attribution provisoire (conforme au modèle de l'ARMDS)	
40	L'autorité contractante a notifié l'attribution provisoire du marché au soumissionnaire choisi dans un délai maximum d'un (01) jour ouvrable à compter de la réception de l'avis de non objection	
41	Les autres soumissionnaires sont informés par écrit du rejet de leur offre dans un délai maximum d'un (01) jour ouvrable	
42	Le PV d'attribution provisoire est publié sur le portail officiel des marchés publics	
43	Le PV d'attribution provisoire est publié dans un journal quotidien national de grande diffusion	
44	L'AC a observé un délai minimum de quinze (15) jours après la publication du PV d'attribution provisoire, avant de procéder à la signature du marché et de le soumettre à l'approbation des autorités compétentes	

N° d'ordre	Points de contrôle	Constats
45	La caution des soumissionnaires non retenus est restituée	
46	Le projet de marché est soumis à l'avis juridique de l'organe chargé du contrôle à priori	
47	Le marché est signé par le Titulaire du marché, conclu par l'Autorité Contractante et soumis au visa du Contrôle Financier dans un délai de trois (3) jours ouvrables	
48	Toutes les pages du marché sont paraphées par le titulaire et l'AC	
49	Le marché est approuvé par l'Autorité d'approbation dans le délai dix (10) jours ouvrables à compter de la réception	
50	Le marché est numéroté par l'organe de contrôle à priori dans un délai d'un (1) jour ouvrable à compter de la date de réception par celle-ci du dossier de marché complet	
51	Le marché est notifié au titulaire du marché dans le délai d'un (01) jour ouvrable à compter de sa date de numérotation par la remise de deux (2) exemplaires du marché contre récépissé ou envoi par lettre recommandée avec accusé de réception (la date de notification est celle du récépissé ou de l'avis de réception)	
52	L'AC a publié un avis d'attribution définitive dans les quinze (15) jours calendaires suivant l'entrée en vigueur du marché	
53	L'AC a publié un avis d'attribution définitive sur le portail des marchés publics dans les quinze (15) jours calendaires suivant l'entrée en vigueur du marché (point de performance)	
Date élaboration :		Validée par :
Elaboré par :		Date validation:
Signature :		Signature :

Check-list N°04 : Contrôle du processus d'appel d'offres avec pré-qualification

i) A renseigner par l'organe de contrôle à priori durant le processus d'appel d'offres ;

ii) A vérifier :

- par les CPM au début du processus d'un nouvel appel d'offres ouvert et lors du passage d'une étape à une autre durant ledit processus;
- par la DGMP-DSP lors des contrôles à priori;
- par les organes de contrôle interne des AC lors des contrôles à posteriori (inspections, contrôle général des services publics,) ;
- par les Cabinets d'audit recrutés par l'ARMDS lors des audits.

N° d'ordre	Points de contrôle	Constats
	Etape 1 : pré-qualification	
1	Le marché est inscrit dans un PPM publié	
2	La pré-qualification est autorisée par l'organe de contrôle à priori	
3	Un avis de pré-qualification est établi conformément au modèle type élaboré par l'ARMDS	
4	L'avis de pré-qualification mentionne la liste des renseignements que les candidats devront produire à l'appui de leur candidature	
5	L'avis de pré-qualification indique un délai de réception des candidatures d'au moins quinze (15) jours calendaires à compter de sa date de publication.	
6	L'avis de pré-qualification est publié sur le portail des marchés publics (Point Performance)	
7	L'avis de pré-qualification est publié dans au moins un journal quotidien de grande diffusion	
8	L'avis de pré-qualification est publié dans une publication à large diffusion internationale : Point de performance	
9	L'avis de pré-qualification international est publié sur le portail de l'UEMOA (Point de performance)	
10	L'ouverture des dossiers de candidature est effectuée par la Commission d'ouverture des plis et d'évaluation des offres constituée à cet effet	

N° d'ordre	Points de contrôle	Constats
11	L'évaluation des candidatures est effectuée par la Commission d'ouverture des plis et d'évaluation des offres	
12	La pré-qualification est effectuée exclusivement sur la base de l'aptitude des candidats à exécuter le marché de façon satisfaisante	
13	Le rapport d'analyse et d'évaluation des candidatures fait l'objet d'un avis favorable de l'organe chargé de contrôle à priori	
14	Les candidats non retenus sont informés par l'AC du résultat du dépouillement des demandes de pré-qualification	
15	Les candidats retenus sont informés par l'AC qu'ils ont été pré-qualifiés	
	Etape 2 : envoi du DAO aux candidats pré-qualifiés	
1	Un Dossier d'Appel d'Offres (DAO) est élaboré par les services techniques de l'AC sur la base du dossier type proposé par l'ARMDS	
2	Le Dossier d'Appel d'Offres (DAO) est soumis à l'organe chargé de contrôle à priori pour avis juridique	
3	Le DAO a été transmis aux candidats pré-qualifiés	
4	Le DAO a fait l'objet d'un avis de non objection de l'organe chargé du contrôle à priori	
5	L'AC transmet une lettre d'invitation aux candidats pré-qualifiés	
6	La Personne Responsable du Marché (PRM) a reçu les questions d'éclaircissement sur le DAO jusqu'à quatorze (14 jours ouvrables) avant la date limite de dépôt des offres	
7	La réponse à une demande d'éclaircissement est envoyée à tous les candidats ayant obtenu le DAO directement auprès de l'AC	
8	Les modifications du DAO sont intervenues au plus tard dix (10) jours ouvrables avant la date limite de dépôt des offres	
9	Les modifications font l'objet d'un additif qui est publié et communiqué à tous les candidats ayant directement obtenu auprès de l'AC	
10	La publication d'un additif au DAO ne peut intervenir au plus tard dix (10 jours ouvrables) avant la date limite de dépôt des offres	

N° d'ordre	Points de contrôle	Constats
11	La commission d'ouverture des plis et d'évaluation des offres est créée par décision de l'AC	
12	La composition de la commission d'ouverture des plis et d'évaluation des offres est conforme à la réglementation en vigueur	
13	L'organe de contrôle à priori est régulièrement convoqué à l'ouverture des plis	
14	Un registre de dépôt des offres conforme au modèle type diffusé par l'ARMDS est tenu pour la réception des offres	
15	Un récépissé de dépôt est délivré à chaque soumissionnaire	
16	Les offres sont ouvertes par la Commission d'ouverture des plis et d'évaluation des offres en séance publique dans la salle indiquée dans le DAO	
17	Les offres ouvertes sont paraphées par tous les membres de la commission d'ouverture des plis et d'évaluation des offres (Point de Performance)	
18	Les offres sont ouvertes par la Commission d'ouverture des plis et d'évaluation des offres en séance publique à l'heure indiquée dans le DAO	
19	Seules les offres reçues dans le délai conformément au registre seront ouvertes	
20	Si l'évaluation des offres a été confiée à une sous-commission technique d'étude et d'évaluation des offres, les membres et les attributions de celle-ci sont définis dans un PV	
21	Les offres ont fait l'objet en premier lieu d'une analyse de leur recevabilité conformément aux critères indiqués dans le DAO	
22	Les offres jugées non conformes pour l'essentiel ont été rejetées	
23	Les offres jugées conformes pour l'essentiel ont fait l'objet d'une évaluation du prix de l'offre conformément aux dispositions du DAO	
24	Les offres sont classées en fonction du prix évalué	
25	La qualification du titulaire de l'offre évaluée la moins disante est vérifiée en fonction des critères de qualification indiqués dans le DAO	

N° d'ordre	Points de contrôle	Constats
26	La Commission d'ouverture des plis et d'évaluation des offres a retenu comme attributaire provisoire le titulaire de l'offre évaluée la moins disante et qui satisfait aux critères de qualification indiqués dans le DAO	
27	Si le titulaire de l'offre évaluée la moins disante a été jugé non qualifié, la Commission d'ouverture des plis et d'évaluation des offres a retenu comme attributaire provisoire le titulaire de l'offre évaluée la deuxième moins disante et qui en même temps a été jugé qualifié conformément aux critères de qualification indiqués dans le DAO	
28	La Commission d'ouverture des plis et d'évaluation des offres a élaboré le rapport d'analyse et d'évaluation des offres	
29	La Commission d'ouverture des plis et d'évaluation des offres a transmis à l'AC le rapport d'analyse et d'évaluation des offres	
30	L'AC a transmis le rapport d'analyse et d'évaluation des offres à l'organe chargé du contrôle à priori	
31	L'AC a reçu l'Avis juridique de l'organe de contrôle à priori	
32	Si l'AC n'est pas d'accord avec les recommandations formulées par l'organe chargé du contrôle à priori, elle saisit le Comité de Règlement des Différends (CRD) de l'ARMDS dans un délai de cinq (5) jours ouvrables suivant la réception par l'AC des recommandations de l'organe chargé du contrôle à priori	
33	Le CRD a statué dans les sept (7) jours ouvrables suivant la réception de la saisine de l'AC	
34	Dès l'obtention de l'Avis de Non Objection, l'AC a publié le PV d'attribution provisoire (conforme au modèle de l'ARMDS)	
35	L'autorité contractante a notifié l'attribution provisoire du marché au soumissionnaire choisi dans un délai maximum d'un (01) jour ouvrable à compter de la réception de l'avis de non objection	
36	Les autres soumissionnaires sont informés par écrit du rejet de leur offre dans un délai maximum d'un (01) jour ouvrable	

N° d'ordre	Points de contrôle	Constats
37	Le PV d'attribution provisoire est publié sur le portail officiel des marchés publics	
38	Le PV d'attribution provisoire est publié dans un journal quotidien national de grande diffusion	
39	L'AC a observé un délai minimum de quinze (15) jours après la publication du PV d'attribution provisoire, avant de procéder à la signature du marché et de le soumettre à l'approbation des autorités compétentes	
40	La caution des soumissionnaires non retenus est restituée	
41	Le projet de marché est soumis à l'avis juridique de l'organe chargé du contrôle à priori	
42	Le marché est signé par le Titulaire du marché, conclu par l'Autorité Contractante et soumis au visa du Contrôle Financier dans un délai de trois (3) jours ouvrables	
43	Toutes les pages du marché sont paraphées par le titulaire et l'AC	
44	Le marché est approuvé par l'Autorité d'approbation dans le délai dix (10) jours ouvrables à compter de sa réception par celui-ci	
45	Le marché est numéroté par l'organe de contrôle à priori dans un délai d'un (1) jour ouvrable à compter de la date de réception par celui-ci du dossier de marché complet	
46	Le marché est notifié au titulaire du marché dans le délai d'un (01) jour ouvrable à compter de sa date de numérotation par la remise de deux (2) exemplaires du marché contre récépissé ou envoi par lettre recommandée avec accusé de réception (la date de notification est celle du récépissé ou de l'avis de réception)	
47	L'AC a publié un avis d'attribution définitive dans les quinze (15) jours calendaires suivant l'entrée en vigueur du marché	
48	L'AC a publié un avis d'attribution définitive sur le portail des marchés publics dans les quinze (15) jours calendaires suivant l'entrée en vigueur du marché (point de performance)	
Date élaboration :		Validée par :
Elaboré par :		Date validation:
Signature :		Signature :

Check-list N°05 : Contrôle du processus d'appel d'offres en deux étapes

i) A renseigner par l'organe de contrôle à priori durant le processus d'appel d'offres en deux étapes

ii A vérifier :

- par la DGMP-DSP lors des contrôles à priori;
- par les organes de contrôle interne des AC lors des contrôles à posteriori ;
- par les Cabinets d'audit recrutés par l'ARMDS lors des audits.

N°d'ordre	Point de contrôle	Constats
1	Le marché est inscrit dans un PPM publié	
2	Le recours à la procédure d'Appel d'offres en deux étapes est approuvé par l'organe chargé du contrôle à priori	
	Etape 1 :	
3	Une première version du DAO est élaborée par les services techniques et revue par l'organe chargé de contrôle à priori	
4	Les offres demandées dans la première version du DAO sont limitées à des propositions techniques sans prix	
5	La première version du DAO a fait l'objet d'un avis de l'organe chargé de contrôle à priori	
6	Un avis d'appel public à concurrence a été publié sur le portail des marchés publics : performance	
7	Un avis d'appel public à concurrence a été publié dans un journal national de grande diffusion	
8	Pour un appel d'offres international, l'avis d'appel public à concurrence a été publié dans une publication à large diffusion internationale	
9	La Personne Responsable du Marché (PRM) a reçu les questions d'éclaircissement sur le DAO jusqu'à quatorze (14 jours ouvrables) avant la date limite de dépôt des offres	
10	La réponse à une demande d'éclaircissement est envoyée à tous les candidats ayant obtenu le DAO directement auprès de l'AC	

N°d'ordre	Point de contrôle	Constats
11	Les modifications du DAO sont intervenues au plus tard dix (10) jours ouvrables avant la date limite de dépôt des offres	
12	Les offres ouvertes sont reçues par la PRM au plus tard à la date et à l'heure limites fixées pour le dépôt des offres	
13	Les offres sont ouvertes par la Commission en séance publique	
14	Si l'évaluation des offres est confiée à un Comité d'experts, les membres et les attributions de celui-ci ont été définis dans un PV de la Commission des marchés différent du PV d'ouverture des offres	
15	Les propositions techniques sont analysées	
16	Les candidats qui n'ont pas présenté de propositions au plus tard à la date limite de dépôt des propositions sont écartés de la suite du processus	
17	Les candidats qui n'ont pas présenté de propositions acceptables sont écartés de la suite du processus	
18	Les candidats qui ont présenté des propositions acceptables sont retenus pour la suite du processus	
19	Une version définitive du DAO est élaborée en prenant en compte les éléments pertinents des propositions techniques reçues	
20	La version définitive du DAO est soumise à l'organe de contrôle à priori pour avis juridique	
	Etape 2	
1	La version définitive du DAO finalisé est envoyée à la même date aux candidats retenus	
2	La commission d'ouverture des plis et d'évaluation des offres est créée par décision de l'AC	
3	La composition de la commission d'ouverture des plis et d'évaluation des offres est conforme à la réglementation en vigueur	
4	Les offres sont ouvertes par la Commission en séance publique dans la salle indiquée dans le DAO	

N°d'ordre	Point de contrôle	Constats
5	Les offres sont ouvertes par la Commission en séance publique à l'heure indiquée dans le DAO	
6	Les offres ouvertes sont reçues par la PRM au plus tard à la date et à l'heure limites fixées pour le dépôt des offres	
7	Si l'évaluation des offres est confiée à un Comité d'experts, les membres et les attributions de celui-ci sont définis dans un PV de la Commission des marchés différent du PV d'ouverture des offres	
8	Les offres ont fait l'objet en premier lieu d'une analyse de leur recevabilité conformément aux critères indiqués dans le DAO	
9	Les offres jugées non recevables sont rejetées	
10	La conformité des offres non rejetées est vérifiée au niveau des points du DAO qui n'ont pas été analysés lors de la recevabilité des offres	
11	Les offres jugées non conformes pour l'essentiel aux dispositions du DAO sont rejetées	
12	Les offres jugées conformes pour l'essentiel sont classés en fonction du prix évalué de l'offre	
13	La qualification du titulaire de l'offre évaluée la moins disante est vérifiée en fonction des critères de qualification indiqués dans le DAO	
14	La Commission d'ouverture des plis et d'évaluation des offres retient comme attributaire provisoire le soumissionnaire dont l'offre a été évaluée conforme la moins disante conformément aux critères de qualification indiqués dans le DAO	
15	Si le soumissionnaire dont l'offre a été évaluée la moins disante est jugé non qualifié, la Commission d'ouverture des plis et d'évaluation des offres a retenu comme attributaire provisoire le soumissionnaire de l'offre évaluée la deuxième moins disante et qui satisfait aux critères de qualification indiqués dans le DAO	

N°d'ordre	Point de contrôle	Constats
16	La Commission d'ouverture des plis et d'évaluation des offres dispose de 10 jours ouvrables pour l'évaluation des offres	
17	La Commission d'ouverture des plis et d'évaluation des offres a transmis à l'AC le rapport d'analyse et d'évaluation des offres	
18	L'AC a transmis la proposition d'attribution à l'organe de contrôle à priori	
19	L'organe de contrôle à priori a donné son ANO	
20	Si l'AC n'est pas d'accord avec les recommandations formulées par l'organe chargé du contrôle à priori, elle saisit le Comité de Règlement des Différends (CRD) de l'ARMDS dans un délai de cinq (5) jours ouvrables suivant la réception par l'AC des recommandations de l'organe chargé du contrôle à priori	
21	Le CRD a statué dans les sept (7) jours ouvrables suivant la réception de la saisine de l'AC	
22	Dès l'obtention de l'Avis de Non Objection, l'AC a publié le PV d'attribution provisoire (conforme au modèle de l'ARMDS)	
23	L'autorité contractante a notifié l'attribution du marché au soumissionnaire choisi dans un délai maximum d'un (01) jour ouvrable à compter de la réception de l'avis de non objection	
24	Les autres soumissionnaires sont informés par écrit du rejet de leur offre, et, le cas échéant, leurs cautions leur sont restituées	
25	Le PV d'attribution provisoire est publié sur le portail des marchés publics	
26	Le PV d'attribution provisoire a été publié dans un journal quotidien national de grande diffusion	
27	L'AC a observé un délai minimum de quinze (15) jours après la publication du PV d'attribution provisoire, avant de procéder à la signature du marché et de le soumettre à l'approbation des autorités compétentes	

N°d'ordre	Point de contrôle	Constats
28	Le marché est soumis à l'examen juridique de l'organe chargé du contrôle à priori	
29	Le marché est signé par le Titulaire du marché, l'Autorité Contractante et soumis au visa du Contrôle Financier dans un délai de trois (3) jours ouvrables	
30	Le marché est numéroté par l'organe de contrôle à priori dans un délai d'un (1) jour calendaire à compter de la date de réception par celle-ci du dossier de marché complet	
31	Le marché est notifié au titulaire par la remise d'une copie complète du marché contre récépissé ou envoi par lettre recommandée avec accusé de réception (la date de notification est celle du récépissé ou de l'avis de réception)	
32	L'AC a publié un avis d'attribution définitive dans les quinze (15) jours calendaires suivant la notification du marché	
33	L'AC a publié un avis d'attribution définitive sur le portail des marchés publics dans les quinze (15) jours calendaires suivant la notification du marché : point contrôle performance	
Date élaboration :		Validée par :
Elaboré par :		Date validation:
Signature :		Signature :

Check-list N°06: Contrôle du processus d'appel d'offres restreint

i) **A renseigner par l'organe de contrôle à priori durant le processus d'appel d'offres**

ii) **A vérifier :**

par les CPM au début du processus d'un nouvel appel d'offres avec pré-qualification et lors du passage d'une étape à une autre durant le même ledit processus;

par la DGMP lors des contrôles a priori;

par les organes de contrôle interne des AC lors des contrôles a posteriori ;

par les Cabinets d'audit recrutés par l'ARMDS lors des audits.

N° d'ordre	Point de contrôle	Constats
1	Le marché est inscrit dans un PPM publié	
2	Le recours à l'appel d'offre restreint est dûment motivé	
3	Le choix de l'appel d'offres restreint est approuvé par la DGMP-DSP	
4	Un Dossier d'Appel d'Offres (DAO) est élaboré par l'AC sur la base du dossier type élaboré par l'ARMDS	
5	Le DAO a fait l'objet d'un avis juridique de la DGMP-DSP	
6	Au moins trois (3) candidats sont consultés	
7	Les candidats consultés disposent des qualifications requises pour exécuter le marché	
8	Le DAO est transmis à la même date aux candidats consultés	
9	La Personne Responsable du Marché (PRM) a reçu les questions d'éclaircissement sur le DAO jusqu'à quatorze (14 jours ouvrables) avant la date limite de dépôt des offres	
10	La réponse à une demande d'éclaircissement est envoyée à tous les candidats ayant obtenu le DAO directement auprès de l'AC	
11	Les modifications du DAO sont intervenues au plus tard dix (10) jours ouvrables avant la date limite de dépôt des offres	
12	Les modifications font l'objet d'un additif qui est publié et communiqué à tous les candidats ayant directement obtenu DAO auprès de l'AC	

N° d'ordre	Point de contrôle	Constats
13	La publication d'un additif au DAO ne peut intervenir qu'au plus tard, dix (10 jours ouvrables) avant la date limite de dépôt des offres	
14	La commission d'ouverture des plis et d'évaluation des offres est créée par décision de l'AC	
15	La composition de la commission d'ouverture des plis et d'évaluation des offres est conforme à la réglementation en vigueur	
16	L'organe de contrôle à priori est régulièrement convoqué à l'ouverture des plis	
17	Un registre de dépôt des offres conforme au modèle type diffusé par l'ARMDS est tenu pour la réception des offres	
18	Un récépissé de dépôt est délivré à chaque soumissionnaire	
19	Les offres sont ouvertes par la Commission d'ouverture des plis et d'évaluation des offres en séance publique dans la salle indiquée dans le DAO	
20	Les offres ouvertes sont paraphées par tous les membres de la commission d'ouverture des plis et d'évaluation des offres (Point de Performance)	
21	Les offres sont ouvertes par la Commission d'ouverture des plis et d'évaluation des offres en séance publique à l'heure indiquée dans le DAO	
22	Seules les offres reçues dans le délai conformément au registre seront ouvertes	
23	Si l'évaluation des offres a été confiée à une sous-commission technique d'étude et d'évaluation des offres, les membres et les attributions de celle-ci sont définis dans un PV	
24	Les offres ont fait l'objet en premier lieu d'une analyse de leur recevabilité conformément aux critères indiqués dans le DAO	

N° d'ordre	Point de contrôle	Constats
25	Les offres jugées non conformes pour l'essentiel ont été rejetées	
26	Les offres jugées conformes pour l'essentiel ont fait l'objet d'une évaluation du prix de l'offre conformément aux dispositions du DAO	
27	Les offres sont classées en fonction du prix évalué	
28	La qualification du titulaire de l'offre évaluée la moins disante est vérifiée en fonction des critères de qualification indiqués dans le DAO	
29	La Commission d'ouverture des plis et d'évaluation des offres a retenu comme attributaire provisoire le titulaire de l'offre évaluée la moins disante et qui satisfait aux critères de qualification indiqués dans le DAO	
30	Si le titulaire de l'offre évaluée la moins disante a été jugé non qualifié, la Commission d'ouverture des plis et d'évaluation des offres a retenu comme attributaire provisoire le titulaire de l'offre évaluée la deuxième moins disante et qui en même temps a été jugé qualifié conformément aux critères de qualification indiqués dans le DAO	
31	La Commission d'ouverture des plis et d'évaluation des offres a élaboré le rapport d'analyse et d'évaluation des offres	
32	La Commission d'ouverture des plis et d'évaluation des offres a transmis à l'AC le rapport d'analyse et d'évaluation des offres	
33	L'AC a transmis le rapport d'analyse et d'évaluation des offres à l'organe chargé du contrôle à priori	
34	L'AC a reçu l'Avis juridique de l'organe de contrôle à priori	
35	Si l'AC n'est pas d'accord avec les recommandations formulées par l'organe chargé du contrôle à priori, elle saisit le Comité de Règlement des Différends (CRD) de l'ARMDS dans un délai de cinq (5) jours ouvrables suivant la réception par l'AC des recommandations de l'organe chargé du contrôle à priori	

N° d'ordre	Point de contrôle	Constats
36	Le CRD a statué dans les sept (7) jours ouvrables suivant la réception de la saisine de l'AC	
37	Dès l'obtention de l'Avis de Non Objection, l'AC a publié le PV d'attribution provisoire (conforme au modèle de l'ARMDS)	
38	L'autorité contractante a notifié l'attribution provisoire du marché au soumissionnaire choisi dans un délai maximum d'un (01) jour ouvrable à compter de la réception de l'avis de non objection	
39	Les autres soumissionnaires sont informés par écrit du rejet de leur offre dans un délai maximum d'un (01) jour ouvrable	
40	Le PV d'attribution provisoire est publié sur le portail officiel des marchés publics	
41	Le PV d'attribution provisoire est publié dans un journal quotidien national de grande diffusion	
42	L'AC a observé un délai minimum de quinze (15) jours après la publication du PV d'attribution provisoire, avant de procéder à la signature du marché et de le soumettre à l'approbation des autorités compétentes	
43	La caution des soumissionnaires non retenus est restituée	
44	Le projet de marché est soumis à l'avis juridique de l'organe chargé du contrôle à priori	
45	Le marché est signé par le Titulaire du marché, conclu par l'Autorité Contractante et soumis au visa du Contrôle Financier dans un délai de trois (3) jours ouvrables	
46	Toutes les pages du marché sont paraphées par le titulaire et l'AC	
47	Le marché est approuvé par l'Autorité d'approbation dans le délai dix (10) jours ouvrables à compter de la réception	
48	Le marché est numéroté par l'organe de contrôle à priori dans un délai d'un (1) jour ouvrable à compter de la date de réception par celle-ci du dossier de marché complet	

N° d'ordre	Point de contrôle	Constats
49	Le marché est notifié au titulaire du marché dans le délai d'un (01) jour ouvrable à compter de sa date de numérotation par la remise de deux (2) exemplaires du marché contre récépissé ou envoi par lettre recommandée avec accusé de réception (la date de notification est celle du récépissé ou de l'avis de réception)	
50	L'AC a publié un avis d'attribution définitive dans les quinze (15) jours calendaires suivant l'entrée en vigueur du marché	
51	L'AC a publié un avis d'attribution définitive sur le portail des marchés publics dans les quinze (15) jours calendaires suivant l'entrée en vigueur du marché (point de performance)	
Date élaboration :		Validée par :
Elaboré par :		Date validation:
Signature :		Signature :

Check-list N°07: Contrôle du processus de passation d'un marché par demande cotation

Durant le processus d'une demande de cotation et lors des contrôles à posteriori

i) A renseigner :

par les cellules de passation des marchés durant le processus de passation d'un marché par demande de cotation ;

par les organes de contrôle à posteriori à l'issue du processus de passation d'un marché par demande de cotation ;

ii) A vérifier par les organes de contrôle à priori avant de passer à une nouvelle étape du processus;

N° d'ordre	Point de contrôle	Constats
1	La demande de cotation est inscrite dans un PPM publié	
2	Les candidats consultés sont inscrits dans le répertoire des entrepreneurs, fournisseurs et prestataires constitué suite à un AMI et mise à jour par des demandes spontanées	
3	Pour une demande de cotation concernant des travaux, le montant du marché est inférieur à 5 millions	
4	Pour une demande de cotation concernant des fournitures ou services courants, le montant du marché est inférieur à 5 millions	
5	Une description concise des fournitures ou prestations est élaborée par l'AC	
6	Le nombre de candidats consultés est au moins égal à trois (3)	
7	Les propositions financières sont présentées sous forme de factures pro forma	
8	La forme d'envoi des offres est libre (fax, courrier électronique ou sous enveloppe) : Point de contrôle conformité + performance	
9	L'AC a établi un PV d'attribution des offres	
10	Le PV est approuvé par la personne habilitée de l'AC	
11	Le marché est attribué au soumissionnaire de l'offre évaluée la moins disante	
12	Le règlement est fait sur simple mémoire ou facture	
Date élaboration:.....		Validée par :.....
Elaboré par :.....		Date validation:
Signature :.....		Signature :.....

Check-list N°08: Contrôle du processus de passation d'un marché par DRPR

Durant le processus d'une DRPR à compétition restreinte et lors des contrôles à posteriori

i) A renseigner :

Par les Cellules de passation des marchés durant le processus de passation d'un marché par DRPR ;

Par les organes de contrôle à posteriori à l'issue du processus de passation d'un marché par DRPR.

ii) A vérifier par les organes de contrôle à priori avant de passer à une nouvelle étape du processus.

N° d'ordre	Point de contrôle	Constats
1	Le marché est inscrit dans un PPM publié	
2	Pour une DRPR de travaux, le montant du marché est inférieur à 25 millions FCFA et supérieur à 5 Millions FCFA	
3	Pour une DRPR de fournitures ou de services courants, le montant du marché est inférieur à 25 millions FCFA et supérieur à 5 Millions FCFA	
4	Pour une DRPR de prestations intellectuelles, le montant du marché est inférieur à 15 millions FCFA et supérieur à 5 Millions FCFA	
5	Les candidats consultés sont inscrits dans la liste des entrepreneurs, fournisseurs et prestataires constitué suite à un AMI et mise à jour par des demandes spontanées	
6	La DRPR fait l'objet d'un dossier de consultation conforme au modèle type élaboré par l'ARMDS	
7	Le Dossier de consultation a fait l'objet d'un avis juridique de l'organe chargée du contrôle à priori	
8	Les candidats disposant des capacités administratives, techniques et financières nécessaires pour exécuter le marché sont invités par écrit à soumissionner	
9	Le marché a été attribué au soumissionnaire dont l'offre conforme évaluée la moins disante	
10	Les résultats de l'évaluation sont consignés dans un rapport transmis à la CPM	

N° d'ordre	Point de contrôle	Constats
11	Les candidats non retenus sont informés	
12	Le projet de marché est soumis à l'avis juridique de la CPM	
13	Le marché est signé après l'expiration du délai de recours des soumissionnaires	
14	Le marché est numéroté auprès de la CPM	
15	L'avis d'attribution provisoire est publié sur le portail des marchés publics	
16	L'avis d'attribution provisoire a été publié dans un journal de grande diffusion	
17	L'AC a publié un avis d'attribution définitive sur le portail des marchés publics dans les quinze (15) jours calendaires suivant la notification du marché (Point de Performance)	
Date élaboration :		Validée par :
Elaboré par :		Date validation:
Signature :		Signature :

Check-list N°09: Contrôle du processus de passation d'un marché par DRPO

Durant le processus d'une DRPO et lors des contrôles à posteriori;

i) A renseigner :

Par les Cellules de passation des marchés durant le processus de passation d'un marché par DRPO

Par les organes de contrôle à posteriori à l'issue du processus de passation d'un marché par DRPO.

ii) A vérifier par les organes de contrôle à priori avant de passer à une nouvelle étape du processus.

N° d'ordre	Point de contrôle	Constats
1	Le marché est inscrit dans un PPM publié	
2	Pour une DRPO de travaux, le montant du marché est inférieur à 100 millions et supérieur ou égal à 25 millions FCFA	
3	Pour une DRPO de fournitures ou de services courants, le montant du marché est inférieur à 80 millions et supérieur ou égal à 25 millions FCFA	
4	Pour une DRPO de prestations intellectuelles, le montant du marché est inférieur à 70 millions et supérieur ou égal à 15 millions FCFA	
5	Un Dossier de consultation a été élaboré suivant le modèle type de l'ARMDS	
6	L'AC a soumis le dossier de consultation à l'avis juridique de la CPM	
7	Le Dossier de consultation a fait l'objet d'un Avis de Non Objection de la Cellule de passation des marchés publics	
8	Un avis d'appel à concurrence est publié	
9	Le délai fixé pour le dépôt des offres est au moins 15 jours calendaires à compter de la date de publication de l'avis	
10	La commission d'ouverture des plis et d'évaluation des offres est créée par décision de l'AC	
11	Les offres ont été évaluées par la Commission d'ouverture des plis et d'évaluation des offres sur la base des critères mentionnés dans le dossier de consultation	

N° d'ordre	Point de contrôle	Constats
12	Le délai d'évaluation des offres par la Commission d'ouverture des plis et d'évaluation des offres est de sept (07) jours	
13	Le rapport de la Commission d'ouverture des plis et d'évaluation des offres est transmis pour avis juridique à la CPM	
14	Le rapport de la Commission d'ouverture des plis et d'évaluation des offres a fait l'objet d'un Avis de Non Objection de la CPM	
15	Les soumissionnaires non retenus sont informés par écrit du rejet de leur offre, et, le cas échéant, leurs cautions leur sont restituées.	
16	Le PV d'attribution provisoire a été publié dans un journal quotidien national de grande diffusion	
17	L'attribution est notifiée au soumissionnaire retenu	
18	Les autres soumissionnaires sont informés par écrit du rejet de leur offre, et, le cas échéant, leurs cautions leur sont restituées.	
19	L'AC a observé un délai minimum de quinze (15) jours après la publication du PV d'attribution provisoire, avant de procéder à la signature du marché et de le soumettre à l'approbation des autorités compétentes	
20	Le marché est soumis au visa du contrôle financier	
21	Le marché est numéroté auprès de l'organe de contrôle à priori (CPM)	
22	L'avis d'attribution définitive est publié dans un journal quotidien national de grande diffusion dans les quinze (15) jours calendaires suivant l'entrée en vigueur du marché	
23	L'AC a publié un avis d'attribution définitive sur le portail des marchés publics dans les quinze (15) jours calendaires suivant l'entrée en vigueur du marché	
Date élaboration :		Validée par :
Elaboré par :		Date validation:
Signature :		Signature :

Check-list N°10 : Contrôle du processus de passation d'un marché à commande

Durant le processus d'un marché à commande et lors des contrôles à posteriori

i) A renseigner :

- Par l'organe de contrôle à priori durant le processus de passation d'un marché à commande ;
- Par les organes de contrôle à posteriori à l'issue du processus de passation d'un marché à commande.

ii) A vérifier

- par l'organe chargé de contrôle à priori avant de passer à une nouvelle étape du processus.

N° d'ordre	Point de contrôle	Constats
1	Le minimum et le maximum de fournitures ou de prestations sont fixés (en valeur ou en quantité) dans le dossier de consultation et dans le contrat	
2	La durée du contrat ne saurait excéder une année renouvelable une fois (non tacite)	
3	L'exécution est ordonnée par bon de commande qui indique la quantité à livrer, le lieu et le délai de livraison ainsi que les prix unitaires et le montant cumulé des commandes déjà effectuées	
4	Le renouvellement du marché à commande est soumis à l'autorisation de l'organe chargé du contrôle des marchés publics	
5	Les prix unitaires des fournitures ou des prestations à exécuter sont précisés dans le contrat	
6	Au moins les quantités minimums sont effectivement commandées	
7	Les prix unitaires fixés sont effectivement appliqués aux tranches correspondantes	
8	Les quantités maximums ne sont dépassées	
Date élaboration :		Validée par :
Elaboré par :		Date validation:
Signature :		Signature :

Check-list N°11: Contrôle du processus de passation d'un marché de clientèle

Durant le processus d'un marché de clientèle et lors des contrôles à posteriori

i) A renseigner :

- Par l'organe de contrôle à priori durant le processus de passation d'un marché de Clientèle ;
- Par les organes de contrôle à posteriori à l'issue du processus de passation d'un marché de Clientèle ;

ii) A vérifier

- Par l'organe chargé de contrôle à priori avant de passer à une nouvelle étape du processus.

N° d'ordre	Point de contrôle	Constats
1	La durée du contrat ne saurait excéder une année renouvelable une fois (non tacite)	
2	L'exécution est ordonnée par bon de commande qui indique la quantité à livrer, le lieu et le délai de livraison ainsi que les prix unitaires et le montant cumulé des commandes déjà effectuées	
3	Le renouvellement du marché à clientèle est soumis à l'autorisation de l'organe chargé du contrôle des marchés publics	
Date élaboration :		Validée par :
Elaboré par :		Date validation:
Signature :		Signature :

Check-list N°12 : Contrôle du processus de sélection d'un Consultant basée sur la qualité technique et le montant de la proposition

Utilisation : Durant le processus de sélection d'un Consultant basée sur la qualité technique et le montant de la proposition et lors des contrôles à posteriori;

i) A renseigner:

- Par l'organe de contrôle a priori durant le processus de sélection d'un Consultant basée sur la qualité technique et le montant de la proposition ;
- Par les organes de contrôle à posteriori à l'issue de sélection d'un Consultant basée sur la qualité technique et le montant de la proposition.

ii) A vérifier :

- Par l'organe chargé de contrôle à priori avant de passer à une nouvelle étape du processus.

N° d'ordre	Point de contrôle	Constats
1	Le marché est inscrit dans un PPM publié	
2	Un AMI a été publié	
3	L'AMI comporte au moins les indications suivantes: nom et adresse de l'Autorité contractante, source de financement, objet de la manifestation d'intérêt, condition de participation notamment situation juridique et capacité technique, critères de préselection, date limite de dépôt, adresse à laquelle les manifestations d'intérêt doivent être envoyées	
4	Le délai de réponse prévu est supérieur ou égal à quinze (15) jours à compter de la date de publication de l'avis à manifestation d'intérêt.	
5	Une liste restreinte de candidats préselectionnés est constituée suite à l'évaluation de l'AMI	
6	La DP est élaborée par l'AC	
7	La DP accompagnée du rapport d'évaluation de l'AMI ainsi que la preuve de sa publication sont soumis à l'avis de l'organe de contrôle à priori	
8	L'organe de contrôle à priori a donné son ANO	
9	La DP a été envoyée aux candidats figurant sur la liste restreinte	

N° d'ordre	Point de contrôle	Constats
10	La Personne Responsable du Marché (PRM) a reçu les questions d'éclaircissement sur le DP avant la date limite indiquée dans les Données particulières	
11	La réponse à une demande d'éclaircissement est envoyée à tous les candidats ayant obtenu la DP directement auprès de l'AC	
12	Les modifications de la DP sont intervenues avant la date limite de dépôt des offres	
13	Les modifications font l'objet d'un additif qui est communiqué à tous les candidats présélectionnés	
14	La commission d'ouverture des plis et d'évaluation des offres est créée par décision de l'AC	
15	La composition de la commission d'ouverture des plis et d'évaluation des offres est conforme à la réglementation en vigueur	
16	L'organe de contrôle à priori est régulièrement convoqué à l'ouverture des plis	
17	Un registre de dépôt des offres conforme au modèle type diffusé par l'ARMDS est tenu pour la réception des offres	
18	Un récépissé de dépôt est délivré à chaque soumissionnaire	
19	Les propositions techniques et financières sont reçues par la PRM à la date limite de dépôt des propositions	
20	Les enveloppes contenant les propositions techniques sont ouvertes à la date indiquée	
21	Les propositions techniques sont évaluées	
22	La Commission d'ouverture des plis et d'évaluation des offres a disposé de 10 jours ouvrables pour produire son rapport	
23	Le rapport d'évaluation technique est soumis à l'organe de contrôle à priori	
24	Les soumissionnaires ayant obtenu la note technique minimale sont retenus	

N° d'ordre	Point de contrôle	Constats
25	Les soumissionnaires non retenus sont informés des résultats de l'évaluation des propositions techniques	
26	Un délai de quinze (15) jours est observé avant l'ouverture des propositions financières	
27	Les soumissionnaires retenus sont invités à l'ouverture des propositions financières	
28	Les propositions financières ouvertes sont évaluées	
29	Une évaluation combinée des propositions techniques et des propositions financières est effectuée sur la base des coefficients de pondération indiqués dans la DP	
30	La Commission d'ouverture des plis et d'évaluation des offres a transmis à l'AC le rapport d'évaluation	
31	L'AC a transmis la proposition d'attribution à l'organe chargé du contrôle à priori	
32	L'organe de contrôle à priori donne son avis juridique	
33	Si l'AC n'est pas d'accord avec les recommandations formulées par l'organe chargé de contrôle à priori, elle saisit le Comité de Règlement des Différends (CRD) de l'ARMDS dans un délai de cinq (5) jours ouvrables suivant la réception par l'AC des recommandations de l'organe chargé du contrôle à priori	
34	Le CRD a statué dans les sept (7) jours ouvrables suivant la réception de la saisine de l'AC	
35	Les soumissionnaires sont informés du résultat	
36	Le candidat classé premier est invité pour la négociation du contrat	
37	S'il n'y a pas d'accord avec le candidat classé premier, celui-ci est écarté et la négociation est engagée avec le candidat classé second	
38	L'autorité contractante a notifié l'attribution du marché au candidat retenu	
39	Les autres soumissionnaires sont informés par écrit du rejet de leur offre	
40	Le PV d'attribution provisoire a été publié sur le portail des marchés publics	

N° d'ordre	Point de contrôle	Constats
41	Le PV d'attribution provisoire a été publié dans un journal quotidien national de grande diffusion	
42	L'AC a observé un délai minimum de quinze (15) jours après la publication du PV d'attribution provisoire, avant de procéder à la signature du marché et de le soumettre à l'approbation des autorités compétentes	
43	Le projet marché et le PV de négociation sont soumis à l'examen juridique de l'organe chargé du contrôle à priori	
44	l'organe chargé du contrôle à priori a donné son ANO	
45	Le marché est signé par le Titulaire du marché, l'Autorité Contractante et soumis au visa du Contrôle Financier dans un délai de trois (3) jours ouvrables	
46	Le marché est approuvé par l'Autorité d'approbation dans un délai de dix (10) jours ouvrables	
47	Le marché est numéroté par l'organe de contrôle à priori dans un délai d'un (1) jour ouvrable à compter de la date de réception par celle-ci du dossier de marché complet	
48	Le marché est notifié au titulaire du marché dans le délai d'un (01) jour ouvrable à compter de sa date de numérotation par la remise de deux (2) exemplaires du marché contre récépissé ou envoi par lettre recommandée avec accusé de réception (la date de notification est celle du récépissé ou de l'avis de réception)	
49	L'AC a publié un avis d'attribution définitive dans les quinze (15) jours calendaires suivant l'entrée en vigueur du marché	
50	L'AC a publié un avis d'attribution définitive sur le portail des marchés publics dans les quinze (15) jours calendaires suivant l'entrée en vigueur du marché (point de performance)	
Date élaboration :		Validée par
Elaboré par :		Date validation :
Signature :		Signature :

Check-list N°13 : Contrôle du processus de sélection sur la base de la proposition technique

Utilisation :

Durant le processus de sélection d'un Consultant sur la base de la qualité de la proposition technique et lors des contrôles à posteriori;

i) A renseigner :

- Par les organes de contrôle à priori durant le processus de sélection d'un Consultant sur la base de la qualité de la proposition technique ;
- Par les organes de contrôle à posteriori à l'issue de sélection d'un Consultant sur la base de la qualité de la proposition technique.

ii) A vérifier :

- Par l'organe chargé de contrôle à priori avant de passer à une nouvelle étape du processus.

N° d'ordre	Point de contrôle	Constats
1	Le marché est inscrit dans un PPM publié	
2	Un AMI a été publié	
3	L'AMI comporte au moins les indications suivantes: nom et adresse de l'Autorité contractante, source de financement, objet de la manifestation d'intérêt, condition de participation notamment situation juridique et capacité technique, critères de présélection, date limite de dépôt, adresse à laquelle les manifestations d'intérêt doivent être envoyées	
4	Le délai de réponse prévu est supérieur ou égal à quinze (15) jours à compter de la date de publication de l'avis à manifestation d'intérêt.	
5	Une liste restreinte de candidats présélectionnés est constituée suite à l'évaluation de l'AMI	
6	La DP est élaborée par l'AC	
7	La DP accompagnée du rapport d'évaluation de l'AMI ainsi que la preuve de sa publication sont soumis à l'avis de l'organe de contrôle à priori	
8	L'organe de contrôle à priori a donné son ANO	
9	La DP a été envoyée aux candidats figurant sur la liste restreinte	

N° d'ordre	Point de contrôle	Constats
10	La Personne Responsable du Marché (PRM) a reçu les questions d'éclaircissement sur le DP avant la date limite indiquée dans les Données particulières	
11	La réponse à une demande d'éclaircissement est envoyée à tous les candidats ayant obtenu la DP directement auprès de l'AC	
12	Les modifications de la DP sont intervenues avant la date limite de dépôt des offres	
13	Les modifications font l'objet d'un additif qui est communiqué à tous les candidats présélectionnés	
14	La commission d'ouverture des plis et d'évaluation des offres est créée par décision de l'AC	
15	La composition de la commission d'ouverture des plis et d'évaluation des offres est conforme à la réglementation en vigueur	
16	L'organe de contrôle à priori est régulièrement convoqué à l'ouverture des plis	
17	Un registre de dépôt des offres conforme au modèle type diffusé par l'ARMDS est tenu pour la réception des offres	
18	Un récépissé de dépôt est délivré à chaque soumissionnaire	
19	Les propositions techniques et financières sont reçues par la PRM à la date limite de dépôt des propositions	
20	Les enveloppes contenant les propositions techniques sont ouvertes à la date indiquée	
21	Les propositions techniques sont évaluées	
22	La Commission d'ouverture des plis et d'évaluation des offres a disposé de 10 jours ouvrables pour produire son rapport	
23	Le rapport d'évaluation technique est soumis à l'organe de contrôle à priori	

N° d'ordre	Point de contrôle	Constats
24	Si l'AC n'est pas d'accord avec les recommandations formulées par l'organe chargé de contrôle à priori, elle saisit le Comité de Règlement des Différends (CRD) de l'ARMDS dans un délai de cinq (5) jours ouvrables suivant la réception par l'AC des recommandations de l'organe chargé du contrôle à priori	
25	Le CRD a statué dans les sept (7) jours ouvrables suivant la réception de la saisine de l'AC	
26	Le soumissionnaire ayant obtenu la note technique la plus élevée est retenue	
27	Les soumissionnaires non retenus sont informés des résultats de l'évaluation des propositions techniques	
28	Un délai de quinze (15) jours est observé avant l'ouverture de la proposition financière	
29	La proposition financière du soumissionnaire retenu est ouverte	
30	Le soumissionnaire retenu est invité pour la négociation du contrat	
31	Le projet marché et le PV de négociation sont soumis à l'examen juridique de l'organe chargé du contrôle à priori	
32	L'organe de contrôle à priori donne son ANO	
33	S'il n'y a pas d'accord avec le candidat classé premier, celui-ci est écarté et la négociation est engagée avec le candidat classé second	
34	L'autorité contractante a notifié l'attribution du marché au candidat retenu	
35	Le PV d'attribution provisoire a été publié sur le portail des marchés publics	
36	Le PV d'attribution provisoire a été publié dans un journal quotidien national de grande diffusion	
37	Le marché est signé par le Titulaire du marché, l'Autorité Contractante et soumis au visa du Contrôle Financier dans un délai de trois (3) jours ouvrables	

N° d'ordre	Point de contrôle	Constats
38	Le marché est approuvé par l'Autorité d'approbation dans un délai de dix (10) jours ouvrables à compter de la date à laquelle elle a réceptionné le dossier de marché	
39	Le marché est numéroté par l'organe de contrôle à priori dans un délai d'un (1) jour ouvrable à compter de la date de réception par celle-ci du dossier de marché complet	
40	Le marché est notifié au titulaire du marché dans le délai d'un (01) jour ouvrable à compter de sa date de numérotation par la remise de deux (2) exemplaires du marché contre récépissé ou envoi par lettre recommandée avec accusé de réception (la date de notification est celle du récépissé ou de l'avis de réception)	
41	L'AC a publié un avis d'attribution définitive dans les quinze (15) jours calendaires suivant l'entrée en vigueur du marché	
42	L'AC a publié un avis d'attribution définitive sur le portail des marchés publics dans les quinze (15) jours calendaires suivant l'entrée en vigueur du marché (point de performance)	
Date élaboration :		Validée par:.....
Elaboré par :		Date validation :
Signature :		Signature :.....

Check-list N°14 : Contrôle du processus de sélection d'un Consultant sur la base de la meilleure proposition financière

Utilisation :

Durant le processus de sélection d'un Consultant sur la base de la qualité de la proposition technique et lors des contrôles à posteriori;

i) A renseigner :

- Par les organes de contrôle a priori durant le processus de sélection d'un Consultant sur la base de la qualité de la proposition technique ;
- Par les organes de contrôle à posteriori à l'issue de sélection d'un Consultant sur la base de la qualité de la proposition technique.

ii) A vérifier

- Par l'organe chargé de contrôle à priori avant de passer à une nouvelle étape du processus.

N° d'ordre	Point de contrôle	Constats
1	Le marché est inscrit dans un PPM publié	
2	Un AMI a été publié	
3	L'AMI comporte au moins les indications suivantes: nom et adresse de l'Autorité contractante, source de financement, objet de la manifestation d'intérêt, condition de participation notamment situation juridique et capacité technique, critères de présélection, date limite de dépôt, adresse à laquelle les manifestations d'intérêt doivent être envoyées	
4	Le délai de réponse prévu est supérieur ou égal à quinze (15) jours à compter de la date de publication de l'avis à manifestation d'intérêt.	
5	Une liste restreinte de candidats présélectionnés est constituée suite à l'évaluation de l'AMI	
6	La DP est élaborée par l'AC	
7	La DP accompagnée du rapport d'évaluation de l'AMI ainsi que la preuve de sa publication sont soumis à l'avis de l'organe de contrôle à priori	
8	L'organe de contrôle à priori a donné son ANO	
9	La DP a été envoyée aux candidats figurant sur la liste restreinte	

N° d'ordre	Point de contrôle	Constats
10	La Personne Responsable du Marché (PRM) a reçu les questions d'éclaircissement sur le DP avant la date limite indiquée dans les Données particulières	
11	La réponse à une demande d'éclaircissement est envoyée à tous les candidats ayant obtenu la DP directement auprès de l'AC	
12	Les modifications de la DP sont intervenues avant la date limite de dépôt des offres	
13	Les modifications font l'objet d'un additif qui est communiqué à tous les candidats présélectionnés	
14	La commission d'ouverture des plis et d'évaluation des offres est créée par décision de l'AC	
15	La composition de la commission d'ouverture des plis et d'évaluation des offres est conforme à la réglementation en vigueur	
16	L'organe de contrôle à priori est régulièrement convoqué à l'ouverture des plis	
17	Un registre de dépôt des offres conforme au modèle type diffusé par l'ARMDS est tenu pour la réception des offres	
18	Un récépissé de dépôt est délivré à chaque soumissionnaire	
19	Les propositions techniques et financières sont reçues par la PRM à la date limite de dépôt des propositions	
20	Les enveloppes contenant les propositions techniques sont ouvertes à la date indiquée	
21	Les propositions techniques sont évaluées	
22	La Commission d'ouverture des plis et d'évaluation des offres a disposé de 10 jours ouvrables pour produire son rapport	
23	Le rapport d'évaluation technique est soumis à l'organe de contrôle à priori	

N° d'ordre	Point de contrôle	Constats
24	Si l'AC n'est pas d'accord avec les recommandations formulées par l'organe chargé de contrôle à priori, elle saisit le Comité de Règlement des Différends (CRD) de l'ARMDS dans un délai de cinq (5) jours ouvrables suivant la réception par l'AC des recommandations de l'organe chargé du contrôle à priori	
25	Le CRD a statué dans les sept (7) jours ouvrables suivant la réception de la saisine de l'AC	
26	Les soumissionnaires retenus sont invités à l'ouverture des propositions financières	
27	Les soumissionnaires non retenus sont informés des résultats de l'évaluation des propositions techniques	
28	Un délai de quinze (15) jours est observé avant l'ouverture de la proposition financière	
29	Les propositions financières ouvertes sont évaluées	
30	Le soumissionnaire ayant obtenu la proposition financière évaluée la moins disante est retenu	
31	Le soumissionnaire retenu est invité pour la négociation du contrat	
32	Le projet marché et le PV de négociation sont soumis à l'examen juridique de l'organe chargé du contrôle à priori	
33	L'organe de contrôle à priori donne son ANO	
34	S'il n'y a pas d'accord avec le candidat classé premier, celui-ci est écarté et la négociation est engagée avec le candidat classé second	
35	L'autorité contractante a notifié l'attribution du marché au candidat retenu	
36	Le PV d'attribution provisoire a été publié sur le portail des marchés publics	
37	Le PV d'attribution provisoire a été publié dans un journal quotidien national de grande diffusion	
38	Le marché est signé par le Titulaire du marché, l'Autorité Contractante et est soumis au visa du Contrôle Financier dans un délai de trois (3) jours ouvrables	
39	Le marché est approuvé par l'Autorité d'approbation dans un délai de dix (10) jours ouvrables	

N° d'ordre	Point de contrôle	Constats
40	Le marché est numéroté par l'organe de contrôle à priori dans un délai d'un (1) jour ouvrable à compter de la date de réception par celle-ci du dossier de marché complet	
41	Le marché est notifié au titulaire du marché dans le délai d'un (01) jour ouvrable à compter de sa date de numérotation par la remise de deux (2) exemplaires du marché contre récépissé ou envoi par lettre recommandée avec accusé de réception (la date de notification est celle du récépissé ou de l'avis de réception)	
42	L'AC a publié un avis d'attribution définitive dans les quinze (15) jours calendaires suivant l'entrée en vigueur du marché	
43	L'AC a publié un avis d'attribution définitive sur le portail des marchés publics dans les quinze (15) jours calendaires suivant l'entrée en vigueur du marché (point de performance)	
Date élaboration :		Validée par:
Elaboré par :		Date validation : ..
Signature :		Signature :

Check-list N°15:Contrôle du processus de sélection d'un Consultant sur la base d'un budget prédéterminé

Utilisation :

Durant le processus de sélection d'un Consultant sur la base de la qualité de la proposition technique et lors des contrôles à posteriori;

i) A renseigner :

- Par les organes de contrôle a priori durant le processus de sélection d'un Consultant sur la base de la qualité de la proposition technique ;
- Par les organes de contrôle à posteriori à l'issue de sélection d'un Consultant sur la base de la qualité de la proposition technique.

ii) A vérifier :

- Par l'organe chargé de contrôle à priori avant de passer à une nouvelle étape du processus.

N° d'ordre	Point de contrôle	Constats
1	Le marché est inscrit dans un PPM publié	
2	Un AMI a été publié	
3	L'AMI comporte au moins les indications suivantes: nom et adresse de l'Autorité contractante, source de financement, objet de la manifestation d'intérêt, condition de participation notamment situation juridique et capacité technique, critères de présélection, date limite de dépôt, adresse à laquelle les manifestations d'intérêt doivent être envoyées	
4	Le délai de réponse prévu est supérieur ou égal à quinze (15) jours à compter de la date de publication de l'avis à manifestation d'intérêt.	
5	Une liste restreinte de candidats présélectionnés est constituée suite à l'évaluation de l'AMI	
6	La DP est élaborée par l'AC	
7	La DP accompagnée du rapport d'évaluation de l'AMI ainsi que la preuve de sa publication sont soumis à l'avis de l'organe de contrôle à priori	
8	L'organe de contrôle à priori a donné son ANO	
9	La DP a été envoyée aux candidats figurant sur la liste restreinte	

N° d'ordre	Point de contrôle	Constats
10	La Personne Responsable du Marché (PRM) a reçu les questions d'éclaircissement sur le DP avant la date limite indiquée dans les Données particulières	
11	La réponse à une demande d'éclaircissement est envoyée à tous les candidats ayant obtenu la DP directement auprès de l'AC	
12	Les modifications de la DP sont intervenues avant la date limite de dépôt des offres	
13	Les modifications font l'objet d'un additif qui est communiqué à tous les candidats présélectionnés	
14	La commission d'ouverture des plis et d'évaluation des offres est créée par décision de l'AC	
15	La composition de la commission d'ouverture des plis et d'évaluation des offres est conforme à la réglementation en vigueur	
16	L'organe de contrôle à priori est régulièrement convoqué à l'ouverture des plis	
17	Un registre de dépôt des offres conforme au modèle type diffusé par l'ARMDS est tenu pour la réception des offres	
18	Un récépissé de dépôt est délivré à chaque soumissionnaire	
19	Les propositions techniques et financières sont reçues par la PRM à la date limite de dépôt des propositions	
20	Les enveloppes contenant les propositions techniques sont ouvertes à la date indiquée	
21	Les propositions techniques sont évaluées	
22	La Commission d'ouverture des plis et d'évaluation des offres a disposé de 10 jours ouvrables pour produire son rapport	
23	Le rapport d'évaluation technique est soumis à l'organe de contrôle à priori	

N° d'ordre	Point de contrôle	Constats
24	Si l'AC n'est pas d'accord avec les recommandations formulées par l'organe chargé de contrôle à priori, elle saisit le Comité de Règlement des Différends (CRD) de l'ARMDS dans un délai de cinq (5) jours ouvrables suivant la réception par l'AC des recommandations de l'organe chargé du contrôle à priori	
25	Le CRD a statué dans les sept (7) jours ouvrables suivant la réception de la saisine de l'AC	
26	Les soumissionnaires retenus sont invités à l'ouverture des propositions financières	
27	Les soumissionnaires non retenus sont informés des résultats de l'évaluation des propositions techniques	
28	Un délai de quinze (15) jours est observé avant l'ouverture de la proposition financière	
29	Les propositions financières des candidats n'ayant pas obtenu une note technique supérieure ou égale au seuil de qualification technique ont été retournées aux candidats sans être ouvertes	
30	Les propositions des candidats dont la proposition financière dépasse le budget indiqué dans la DP sont écartées	
31	Les soumissionnaires dont les propositions financières sont inférieures ou égales au budget indiqué dans la DP sont classés en fonction de la note technique	
32	Le soumissionnaire qui a obtenu la meilleure note technique est classé premier	
33	Le soumissionnaire retenu est invité pour la négociation du contrat	
34	Le projet marché et le PV de négociation sont soumis à l'examen juridique de l'organe chargé du contrôle à priori	
35	L'organe de contrôle à priori donne son ANO	
36	S'il n'y a pas d'accord avec le candidat classé premier, celui-ci est écarté et la négociation est engagée avec le candidat classé second	

N° d'ordre	Point de contrôle	Constats
37	L'autorité contractante a notifié l'attribution du marché au candidat retenu	
38	Le PV d'attribution provisoire a été publié sur le portail des marchés publics	
39	Le PV d'attribution provisoire a été publié dans un journal quotidien national de grande diffusion	
40	Le marché est signé par le Titulaire du marché, l'Autorité Contractante et soumis au visa du Contrôle Financier dans un délai de trois (3) jours ouvrables	
41	Le marché est approuvé par l'Autorité d'approbation dans un délai de dix (10) jours ouvrables	
42	Le marché est numéroté par l'organe de contrôle à priori dans un délai d'un (1) jour ouvrable à compter de la date de réception par celle-ci du dossier de marché complet	
43	Le marché est notifié au titulaire du marché dans le délai d'un (01) jour ouvrable à compter de sa date de numérotation par la remise de deux (2) exemplaires du marché contre récépissé ou envoi par lettre recommandée avec accusé de réception (la date de notification est celle du récépissé ou de l'avis de réception)	
44	L'AC a publié un avis d'attribution définitive dans les quinze (15) jours calendaires suivant l'entrée en vigueur du marché	
45	L'AC a publié un avis d'attribution définitive sur le portail des marchés publics dans les quinze (15) jours calendaires suivant l'entrée en vigueur du marché (point de performance)	
Date élaboration :		Validée par:.....
Elaboré par :		Date validation :
Signature :		Signature :

Check-list N°16: Contrôle du processus de sélection d'un Consultant par entente directe

Utilisation : Durant le processus de sélection d'un Consultant en raison de sa qualification unique ou de la nécessité de continuer avec le même prestataire et lors des contrôles à posteriori;

i) A renseigner :

- Par les organes de contrôle a priori durant le processus de sélection d'un Consultant à raison de sa qualification unique ou de la nécessité de continuer avec le même prestataire;
- Par les organes de contrôle à posteriori à l'issue de sélection d'un Consultant à raison de sa qualification unique ou de la nécessité de continuer avec le même prestataire.

ii) A vérifier :

- Par l'organe chargé de contrôle à priori avant de passer à une nouvelle étape du processus.

N° d'ordre	Point de contrôle	Constats
1	Le marché est inscrit dans un PPM publié	
2	Un rapport circonstancié est élaboré et transmis à l'organe de contrôle à priori	
3	L'organe de contrôle à priori a donné son ANO	
4	Transmission des TDR et invitation du Candidat retenu à soumettre une proposition technique et financière	
5	La négociation du contrat avec le Consultant retenu a eu lieu	
6	Le contrat et le PV de négociation sont soumis à l'avis de l'organe de contrôle à priori	
7	L'organe de contrôle à priori donne son ANO	
8	Le marché est signé par le Titulaire du marché, l'Autorité Contractante et est soumis au visa du Contrôle Financier dans un délai de trois (3) jours ouvrables	
9	Le marché est approuvé par l'Autorité d'approbation dans un délai de dix (10) jours ouvrables	
10	Le marché est numéroté par l'organe de contrôle à priori dans un délai d'un (1) jour ouvrable à compter de la date de réception par celle-ci du dossier de marché complet	
11	Le marché a été numéroté par l'organe de contrôle à priori	

N° d'ordre	Point de contrôle	Constats
12	Le contrat a été notifié au titulaire par la remise d'une copie complète contre récépissé ou envoi par lettre recommandée avec accusé de réception (la date de notification est celle du récépissé ou de l'avis de réception)	
13	L'AC a publié un avis d'attribution définitive sur le portail des marchés publics dans les quinze (15) jours suivant la notification du marché. BP -Point de contrôle performance	
Date élaboration :		Validée par :
Elaboré par :		Date validation :
Signature :		Signature:

Check-list N°17: Contrôle du processus de sélection des consultants individuels

Utilisation : Durant le processus de sélection des consultants individuels sont choisis en fonction de leurs qualifications eu égard à la nature de la mission et lors des contrôles à posteriori;

i) A renseigner :

- Par les Cellules de passation des marchés durant le processus de sélection des consultants individuels en fonction de leurs qualifications eu égard à la nature de la mission ;
- Par les organes de contrôle à posteriori à l'issue de sélection des consultants individuels en fonction de leurs qualifications eu égard à la nature de la mission.

ii) A vérifier :

- Par l'organe chargé de contrôle à priori avant de passer à une nouvelle étape du processus.

N° d'ordre	Point de contrôle	Constats
1	Le marché est inscrit dans un PPM publié	
2	Publication d'un AMI pour la sélection du Consultant individuel	
3	L'AMI comporte au moins les indications suivantes: nom et adresse de l'Autorité contractante, source de financement, objet de la manifestation d'intérêt, condition de participation notamment situation juridique et capacité technique, critères de présélection, date limite de dépôt, adresse à laquelle les manifestations d'intérêt doivent être envoyées	
4	Le délai de réponse prévu est supérieur ou égal à quinze (15) jours à compter de la date de publication de l'avis à manifestation d'intérêt.	
5	La commission d'ouverture des plis et d'évaluation des offres est créée par décision de l'AC	
6	La composition de la commission d'ouverture des plis et d'évaluation des offres est conforme à la réglementation en vigueur	
7	Un rapport est dressé à l'issue de l'évaluation des CV	
8	La lettre d'invitation et les TDRs sont transmis au consultant classé premier pour soumettre une proposition technique et financière	
9	Les propositions du Consultant sont reçues par la PRM auprès de l'AC	
10	Les propositions technique et financière sont évaluées	

N° d'ordre	Point de contrôle	Constats
11	La Commission d'ouverture des plis et d'évaluation des offres a transmis à l'AC le rapport d'évaluation	
12	Le Consultant est invité pour la négociation du contrat	
13	L'AC a transmis le rapport d'évaluation, le projet de marché et le PV de négociation à l'organe chargé du contrôle à priori	
14	l'organe chargé du contrôle à priori a donné son ANO	
15	Si l'AC n'est pas d'accord avec les recommandations formulées par l'organe chargé de contrôle à priori, elle saisit le Comité de Règlement des Différends (CRD) de l'ARMDS dans un délai de cinq (5) jours ouvrables suivant la réception par l'AC des recommandations de l'organe chargé du contrôle à priori	
16	L'AC a publié un avis d'attribution provisoire (conforme au modèle)	
17	L'autorité contractante a notifié l'attribution du marché au candidat choisi dans un délai maximum d'un (01) jour ouvrable à compter de la réception de l'avis de non objection	
18	Le PV d'attribution provisoire est publié sur le portail des marchés publics	
19	Le PV d'attribution provisoire est publié dans un journal quotidien national de grande diffusion	
20	Le marché est signé par le Titulaire du marché, l'Autorité Contractante et soumis au visa du Contrôle Financier dans un délai de trois (3) jours ouvrables	
21	Le marché a été numéroté par l'organe de contrôle à priori dans un délai d'un (1) jour calendaire à compter de la date de réception par celui-ci du dossier de marché complet	
22	Le marché a été notifié au titulaire par la remise d'une copie complète du marché contre récépissé ou envoi par lettre recommandée avec accusé de réception (la date de notification est celle du récépissé ou de l'avis de réception)	
23	L'AC a publié un avis d'attribution définitive dans les quinze (15) jours calendaires suivant la notification du marché	
Date élaboration :		Validée par :
Elaboré par :		Date validation : ..
Signature :		Signature :

Check-list N°18 : Contrôle de l'exécution des marchés de travaux

Utilisation :

i) A renseigner par l'AC lors du suivi de l'exécution des marchés de travaux;

ii) A vérifier

- par les Chefs des projets au cours de l'exécution des marchés de travaux ;
- par les organes de contrôle interne des AC lors des contrôles à posteriori;
- par les Cabinets d'audit recrutés par l'ARMDS lors des audits annuels ;
- par les autres organes de contrôle de l'Etat.

N° d'ordre	Point de contrôle	Constats
Actions préalables à l'exécution mais qui peuvent avoir des répercussions négatives sur l'exécution des marchés de travaux		
1	Les candidatures et les actes d'engagement sont signés soit par les représentants de chacun des membres du groupement, soit par le mandataire commun s'il justifie des habilitations nécessaires pour représenter les membres au stade de la passation du marché	
2	Si l'attributaire du marché est un Groupement, une copie de l'accord de groupement est annexée au marché	
3	Si le titulaire du marché est un groupement, l'accord de groupement indique de manière claire que les membres du groupement sont solidaires ou conjoints	
4	Si le titulaire du marché est un groupement, l'accord de groupement spécifie le «mandataire commun»	
5	Si le titulaire du marché est un groupement, l'accord de groupement spécifie la domiciliation du groupement	
6	Si le titulaire du marché est un groupement, l'accord de groupement définit les pouvoirs du «mandataire commun»	
7	Toutes les pages des pièces contractuelles sont paraphées par les deux parties (Point de Performance)	
8	Le marché est conclu et approuvé par l'Autorité compétente	
9	Le marché est numéroté par l'organe de contrôle à priori	
10	Le marché est notifié au titulaire conformément aux dispositions du Code des marchés publics	
11	Le marché est enregistré aux services des impôts	

N° d'ordre	Point de contrôle	Constats
12	La garantie de bonne exécution est fournie par le titulaire	
13	La garantie de bonne exécution est constituée dès la notification du marché et en tout état de cause préalablement à tout mandatement effectué au titre du marché	
14	La garantie de bonne exécution est émise par une Banque ou une Institution Financière parmi celles autorisées par le Ministère des Finances	
15	La garantie de bonne exécution est conforme au modèle annexé au marché	
16	La garantie de bonne exécution est authentifiée (par écrit) auprès de la banque qui l'a émise - Point de performance	
17	La validité de la garantie de bonne exécution couvre la durée des travaux (du début des travaux jusqu'à la réception provisoire)	
18	La garantie de bonne exécution est au moins égale au montant exigé dans le marché	
19	La garantie de bonne exécution est libellée dans la ou les monnaies dans lesquelles le Marché doit être payé et selon leurs proportions respectives ou dans une monnaie librement convertible acceptable par le Maître de l'Ouvrage	
20	La garantie de restitution de l'avance de démarrage est conforme au modèle annexé au DAO	
21	L'avance de démarrage est payée à la demande du titulaire	
22	La garantie de restitution de l'avance de démarrage est fournie	
23	L'avance de démarrage est cautionnée à 100%	
24	Le montant de l'avance de démarrage se réduit automatiquement et à due concurrence, au fur et à mesure de l'imputation de l'avance sur les acomptes	
25	Le site est mis à la disposition de l'Entrepreneur sur la base d'un PV	
26	Le marché entre en vigueur dès sa notification ou à une date ultérieure si le marché le prévoit	
27	Le démarrage des travaux du marché est matérialisé par l'ordre de Service	

N° d'ordre	Point de contrôle	Constats
Contrôle de la phase d'exécution d'un Marché de travaux		
1	L'entrepreneur a élu domicile à proximité des travaux suivant un plan d'installation agréé et a fait connaître l'adresse de ce domicile au Maître de l'Ouvrage	
2	L'entrepreneur a désigné la personne physique (Directeur des travaux) qui le représente vis-à-vis du Maître d'œuvre, Maître d'ouvrage délégué et du Maître d'Ouvrage pour tout ce qui concerne l'exécution du Marché	
3	Le représentant de l'entrepreneur dispose de pouvoirs suffisants pour prendre, sans délai, les décisions nécessaires à l'exécution du marché	
4	Avant tout commencement des travaux, l'entrepreneur présente à l'AC tous les projets de police d'assurances exigées pour approbation avant souscription	
5	La police d'assurance « tous risques chantier » a été fournie à l'AC par l'entrepreneur	
6	L'assurance « tous risques chantier » est au bénéfice conjoint de l'entrepreneur, de ses sous-traitants, du Maître de l'Ouvrage et du Maître d'œuvre.	
7	L'assurance « tous risques chantier » couvre l'ensemble des dommages matériels auxquels peuvent être soumis les ouvrages objet du Marché, y compris les dommages dus à un vice ou à un défaut de conception, de plans, de matériaux de construction ou de mise en œuvre dont l'entrepreneur est responsable au titre du Marché et les dommages dus à des événements naturels. L'assurance « tous risques chantier » couvre les dommages causés aux biens et propriétés existantes du Maître de l'Ouvrage	
8	L'assurance « tous risques chantier » reste valable jusqu'à la réception définitive	
9	L'entrepreneur souscrit à une assurance de responsabilité civile (RC) couvrant les dommages corporels et matériels pouvant être causés à des tiers est fournie à l'AC par l'entrepreneur	
10	L'entrepreneur souscrit à une assurance qui spécifie que le personnel du Maître d'Ouvrage, du Maître d'œuvre ainsi que celui des autres entreprises se trouvant sur le chantier sont considérés comme des tiers au titre de cette assurance	

N° d'ordre	Point de contrôle	Constats
11	L'assurance responsabilité civile est illimitée pour les dommages corporels	
12	L'entrepreneur a souscrit à une assurance décennale	
13	La garantie décennale couvre tous les dommages qui peuvent résulter de l'effondrement, du risque évident d'effondrement ou d'atteinte évidente à la solidité au niveau des fondations, des structures ou du couvert dus aux erreurs de calculs, de conception, au défaut de matériaux, à des vices de construction ou dans le sol	
14	L'entrepreneur, ainsi que les sous-traitants ont souscrit à une assurance accident de travail	
15	Toutes les polices d'assurance comportent une disposition subordonnant leur résiliation à un avis notifié au préalable par la compagnie d'assurances au Maître de l'Ouvrage	
16	Toutes les assurances ci-dessus exigées sont fournies par l'entrepreneur à l'AC préalablement au commencement des travaux	
17	Un ordre de service de commencer les travaux est fourni à l'entrepreneur par l'AC après que cette dernière ait vérifié que toutes les polices d'assurance précitées lui ont été fournies et que lesdites polices sont conformes aux dispositions du marché	
18	Le plan général d'implantation des ouvrages a été notifié par ordre de service à l'entrepreneur et ce dans un délai de 15 jours suivant l'entrée en vigueur du marché ou au plus tard de manière simultanée à la remise de l'ordre de service de commencer les travaux si cet ordre de service est postérieur à l'entrée en vigueur	
19	Toute sous-traitance respecte les deux conditions suivantes :- le montant sous-traité est inférieur ou égal à 40% ;- la sous-traitance a été accordé au préalable par le Maître d'ouvrage (1) ;(1) : Avant d'autoriser une sous-traitance, le Maître d'ouvrage devra vérifier que : a) le sous-traitant ne fait pas l'objet d'une interdiction d'obtention d'un marché public (notamment, il ne figure pas sur la liste « noire » de l'ARMDS ou sur la liste « noire » du bailleur de fonds, le cas échéant) ;b) le Sous-traitant dispose des capacités techniques et financières pour exécuter les travaux qui lui seront sous-traités.	

N° d'ordre	Point de contrôle	Constats
20	Tout sous-traitant dispose d'une assurance responsabilité civile (RC) couvrant les risques qu'il peut causer aux tiers	
21	L'entrepreneur a fait connaître au Chef de Projet le domicile élu par le sous-traitant à proximité des travaux	
22	L'entrepreneur a fait connaître au Chef de Projet le nom de la personne physique qualifiée pour représenter le sous-traitant	
23	L'entrepreneur a notifié au Chef de projet toute modification intervenue au sein de l'entreprise (forme, capital, siège social, dénomination, raison sociale)	
24	L'AC a remis gratuitement à l'entrepreneur les exemplaires des plans préparés par le Maître de l'Ouvrage ou le Maître d'œuvre	
25	L'entrepreneur a remis au Maître d'œuvre les exemplaires en nombre requis (dont une copie reproductible) des plans d'exécution élaborés par l'Entrepreneur	
26	L'entrepreneur a maintenu sur le chantier un exemplaire des plans d'exécution validé qui lui ont été fournis ou qu'il a réalisés pour les besoins de contrôle	
27	L'Entrepreneur a réalisé les études d'exécution nécessaires à la réalisation complète des travaux	
28	L'Entrepreneur a fourni à l'AC les plans d'exécution validé, les notes de calculs et les études de détail qu'il a réalisé	
29	Lors de la réalisation des plans d'exécution et des études de détail, l'entrepreneur a vérifié et réalisé les compléments de calculs notamment ceux concernant la stabilité et la résistance des travaux et ouvrages	
30	Dès constatation, l'entrepreneur a signalé au Maître d'oeuvre toute erreur, omission ou contradiction dans les pièces contractuelles ou autres documents de base fournis par le Maître d'œuvre	
31	L'entrepreneur a soumis au Maître d'œuvre pour approbation les plans, les notes de calculs, les études de détail et les autres documents établis	
32	Le Maître d'œuvre a approuvé les plans, les notes de calculs, les études de détail de tout ouvrage et les autres documents établis par l'Entrepreneur avant le début de l'exécution	

N° d'ordre	Point de contrôle	Constats
33	L'entrepreneur a averti le Maître d'œuvre par écrit, avec copie au Chef de Projet, chaque fois que le programme ou le calendrier d'exécution des travaux est susceptible d'être retardé ou interrompu du fait de la non fourniture par le Maître d'œuvre ou par le Chef de projet d'un plan, d'un ordre de service ou de toute instruction nécessaire à l'exécution des travaux	
34	L'entrepreneur a fourni au Maître d'œuvre conformément au délai indiqué dans le CCAP, une estimation trimestrielle détaillée des engagements financiers du Maître de l'Ouvrage comportant tous les paiements auxquels l'Entrepreneur aura droit au titre du Marché	
35	A la fin de chaque mois, un compte rendu de réunion de chantier est élaboré et disponible	
36	Les rapports périodiques d'avancement sont élaborés et disponibles	
37	Les décomptes sont établis conformément au contrat	
38	Chaque décompte est fait sur la base d'un attachement dûment établi par le maître d'œuvre	
39	Le décompte est établi sur la base des prix de base figurant au marché ou de ces prix révisés, le cas échéant	
40	Le montant des acomptes sur approvisionnement, si ces derniers sont prévus au marché, est établi sur la base des approvisionnements qui sont constitués et non encore utilisés	
41	L'Entrepreneur a joint au projet de décompte le calcul, avec justifications à l'appui, des coefficients de révision des prix (si elle est prévue)	
42	L'Entrepreneur a joint au projet de décompte les pièces justifiant les débours éventuels, dont il demande le remboursement	
43	Le projet de décompte établi par l'entrepreneur est accepté (il devient alors le décompte validé)	
44	Lorsqu'il est prévu une révision des prix dans le marché, le coefficient de révision a été appliqué conformément au marché	

N° d'ordre	Point de contrôle	Constats
45	Le décompte est payé aux comptes bancaires de l'Entrepreneur désignés dans le CCAP et ce au plus tard 60 jours après la date à laquelle le décompte approuvé a été remis par l'entrepreneur à l'AC	
46	L'entrepreneur élabore un décompte final et ce au plus tard quarante-cinq (45) jours à compter de la date de la réception provisoire des travaux	
47	Le Chef de projet a vérifié que le décompte général comprend: a) Le décompte final; b) L'état du solde établi, à partir du décompte final et du dernier décompte, dans les mêmes conditions que celles qui sont définies pour les acomptes mensuels; c) La récapitulation des acomptes et du solde.	
48	Le décompte général signé par le Chef de projet a été notifié à l'Entrepreneur par OS avant 45 jours après la date remise du projet de décompte final	
49	Le solde a été payé à l'entrepreneur et ce dans un délai de soixante (60) jours à compter de la date de notification du décompte général	
50	En cas de dépassement de la masse des travaux, un avenant est conclu et approuvé	
51	Pour un marché à prix unitaires et dans le cas où l'entrepreneur n'a pas reçu un ordre de service lui notifiant la décision de les poursuivre, celui-ci a arrêté les travaux dès que la masse des travaux atteint la masse des prix initiaux ? initiale	
52	L'entrepreneur a notifié au Maître d'ouvrage tout cas de force majeure dès son apparition et dans un délai maximum de sept (07) jours. L'entrepreneur a indiqué dans la notification les éléments constitutifs de la force majeure	
53	L'entrepreneur a indiqué dans la notification du cas de force majeure les conséquences probables sur la réalisation du Marché	

N° d'ordre	Point de contrôle	Constats
54	En cas de force majeure, un rapport circonstancié est élaboré par le Maître d'œuvre et disponible	
55	Si, par la suite de cas de force majeure, l'entrepreneur ne pouvait exécuter les prestations telles que prévues au Marché pendant une période de trente (30) jours, il examine avec le Maître de l'Ouvrage les incidences contractuelles desdits événements sur l'exécution du Marché et en particulier sur le prix, les délais et les obligations respectives de chacune des parties	
56	Le décompte du délai réel d'exécution des travaux prend en compte : - la période de mobilisation définie au CCAP. ; - l'achèvement de tous les travaux prévus incombant à l'Entrepreneur.	
57	La notification par ordre de service à l'entrepreneur d'une prolongation du délai d'exécution ou du report du début des travaux n'a été faite que dans les cas suivants:- un changement de la masse de travaux ; - une modification de l'importance de certaines natures d'ouvrages ; - une substitution à des ouvrages initialement prévus d'ouvrages différents ; - une rencontre de difficultés imprévues au cours du chantier ; - un ajournement de travaux décidé par le Chef de Projet ; - un retard dans l'exécution d'opérations préliminaires qui sont à la charge du Maître de l'Ouvrage ou de travaux préalables qui font l'objet d'un autre Marché ;	
58	Le Maître d'ouvrage a notifié par ordre de service à l'entrepreneur une prolongation du délai d'exécution du fait d'un cas de force majeure dépassant le seuil fixé dans le contrat	
59	Les pénalités de retard font l'objet d'un constat du Maître d'œuvre	
60	Les pénalités de retard sont déduites des sommes dues à l'Entrepreneur	

N° d'ordre	Point de contrôle	Constats
61	Dans le cas de résiliation, les pénalités de retard ont été appliquées jusqu'au jour inclus de la notification de la décision de résiliation	
62	Les pénalités sont appliquées jusqu'à un plafond indiqué dans le CCAP	
63	Les intérêts moratoires sont appliqués en cas du dépassement des délais de paiement	
64	L'entrepreneur avise le maitre d'ouvrage et le maitre d'œuvre de la fin probable des travaux	
65	Un procès-verbal de la réception technique est disponible	
66	La commission de réception est régulièrement créée	
67	La commission de réception est régulièrement convoquée	
68	Les travaux de la réception provisoire sont sanctionnés par un PV sans réserves	
69	Le rapport de fin de chantier élaboré par le maitre d'œuvre est disponible (comprenant les aspects environnementaux et sociaux)	
70	L'entrepreneur avise le maitre d'ouvrage et le maitre d'œuvre de la fin probable des travaux	
71	Un procès-verbal de la réception technique est disponible	
72	La commission de réception définitive est régulièrement créée	
73	La commission de réception définitive est régulièrement convoquée	
74	La garantie de parfait achèvement est constituée à la réception provisoire	
75	La Commission a délivré le PV de réception définitive après avoir vérifié que les malfaçons relevées par le Maître d'œuvre, à l'exception de celles résultant de l'usure normale, d'un abus d'usage ou de dommages causés par des tiers, ont été corrigées	

N° d'ordre	Point de contrôle	Constats
76	La garantie décennale délivrée par une institution agréée est constituée à la réception définitive quand le marché le prévoit	
77	La réception définitive a marqué la fin d'exécution du Marché et a libéré les parties contractantes de leurs obligations	
78	L'entrepreneur a remis au Maître d'œuvre les plans de recollement des ouvrages conformes à l'exécution	
79	Le rapport de clôture de chantier élaboré par le maître d'œuvre est disponible	
Date élaboration :		Validée par :
Elaboré par :		Date validation :
Signature :		Signature : ...

Check-list N°19: Contrôle de l'exécution des marchés de fournitures

i) A renseigner par l'AC lors du suivi de l'exécution des marchés de fournitures

ii) A vérifier :

- par les chefs des projets au cours de l'exécution des marchés de fournitures;
- par les organes de contrôle interne des AC lors des contrôles à posteriori;
- par les cabinets d'audit recrutés par l'ARMDS lors des audits ;
- par les autres organes de contrôle de l'Etat.

N° d'ordre	Point de contrôle	Constats
Actions préalables à l'exécution mais qui peuvent avoir des répercussions négatives sur l'exécution des marchés de fournitures		
1	Les candidatures et les actes d'engagement sont signés soit par les représentants de chacun des membres du groupement, soit par le mandataire commun s'il justifie des habilitations nécessaires pour représenter les membres au stade de la passation du marché	
2	Si l'attributaire du marché est un Groupement, une copie de l'accord de groupement est annexée au marché	
3	Si le titulaire du marché est un groupement, l'accord de groupement indique de manière claire que les membres du groupement sont solidaires ou conjoints	
4	Si le titulaire du marché est un groupement, l'accord de groupement spécifie le «mandataire commun»	
5	Si le titulaire du marché est un groupement, l'accord de groupement spécifie la domiciliation du groupement	
6	Si le titulaire du marché est un groupement, l'accord de groupement définit les pouvoirs du «mandataire commun»	
7	Toutes les pages des pièces contractuelles sont paraphées par les deux parties (Point de Performance)	
8	Le marché est conclu et approuvé par l'Autorité compétente	
9	Le marché est numéroté par l'organe de contrôle à priori	
10	Le marché est notifié au titulaire conformément aux dispositions du Code des marchés publics	
11	Le marché est enregistré aux services des impôts	
12	La garantie de bonne exécution est fournie, le cas échéant	
13	La garantie de bonne exécution est émise par une institution financière parmi celles autorisées par le Ministère des finances	

N° d'ordre	Point de contrôle	Constats
14	La garantie de bonne exécution est authentifiée (par écrit) auprès de la banque qui l'a émise	
15	La garantie de bonne exécution est conforme au modèle annexé au marché	
16	La validité de la garantie de bonne exécution couvre la durée du délai de garantie (le délai qui sépare le démarrage du marché jusqu'à la réception)	
17	La garantie de bonne exécution est égale à 5% du montant du marché	
18	La garantie de bonne exécution est libellée dans la ou les monnaies dans lesquelles le Marché doit être payé et selon leurs proportions respectives ou dans une monnaie librement convertible acceptable au Maître de l'Ouvrage	
Contrôle de la phase d'exécution des Marchés de fournitures		
1	La garantie de restitution d'avance a été fournie le cas échéant	
2	La garantie de restitution d'avance est conforme au modèle annexé au Marché	
3	Le montant de la garantie de restitution d'avance est égal au montant de l'avance forfaitaire	
4	Si le marché comporte un paiement par Lettre de crédit, la liste des documents cités dans la lettre de crédit est conforme à la liste des documents fournis par le titulaire du marché	
5	La garantie de remboursement d'avance est restée valide jusqu'à la livraison des fournitures conformément à l'Incoterm choisi	
6	Si la validité de la garantie de remboursement d'avance était liée à une date et que la durée d'exécution du marché a été prorogée, la validité de la garantie de remboursement d'avance a été prorogée également pour que sa validité couvre le délai de livraison des fournitures	
7	En cas de divergences entre les spécifications techniques annexées au contrat et les spécifications techniques des fournitures livrées, les stipulations du contrat sont prises en compte lors de l'exécution du marché	

N° d'ordre	Point de contrôle	Constats
8	En cas de divergences entre le bordereau des quantités et l'offre du titulaire du marché, les stipulations de ladite offre ont été prises en compte lors de l'exécution du marché	
9	En cas de divergences entre le Calendrier de livraison et l'offre du titulaire du marché, les stipulations de ladite offre ont été prises en compte lors de l'exécution du marché	
10	En cas de divergences entre une ou plusieurs disposition(s) du CCAP et l'offre du titulaire du marché, les stipulations de ladite offre ont été prises en compte lors de l'exécution du marché	
11	Pour les marchés importants (équipements, denrées alimentaires, engrais), la Commission de réception a vérifié, lors de la réception des fournitures, que le certificat de conformité aux normes exigées dans le marché a bien été fourni par le Titulaire du marché et ce certificat est établi par un Certificateur indépendant accrédité par une institution d'accréditation acceptable pour l'AC (1)	
12	(1): Sans un certificat de conformité aux normes établi par un certificateur accrédité (compétent et indépendant), la Commission de réception ne peut pas vérifier une telle conformité aux normes quel que soit la compétence de ses membres. Par conséquent, il est impératif que ledit certificat de conformité soit exigé dans le contrat et que la Commission de réception s'y réfère pour s'assurer de la conformité de la qualité des fournitures aux exigences contractuelles. - Point de performance	
13	Pour les marchés importants, la Commission de réception a vérifié, lors de la réception des fournitures, que le marquage indiqué sur les fournitures est bien conforme au marquage cité dans le certificat de conformité aux normes	
14	Le rapport d'essai et d'inspection est disponible, le cas échéant	
15	La commission de réception est régulièrement créée	
16	La commission de réception est régulièrement convoquée	
17	Un procès-verbal de la réception est disponible	
Date élaboration :		Validée par :
Elaboré par :		Date validation : ...
Signature :		Signature : ...

Check-list N°20 : Contrôle de l'exécution des marchés de Prestations Intellectuelles

i) A renseigner par l'AC lors du suivi de l'exécution des marchés de consultants;

ii) A vérifier :

- par les chefs des projets au cours de l'exécution des marchés de consultants ;
- par les organes de contrôle interne des AC lors des contrôles a posteriori;
- par les cabinets d'audit recrutés par l'ARMDS lors des audits annuels;
- par les autres organes de contrôle de l'Etat.

N° d'ordre	Point de contrôle	Constats
Actions préalables à l'exécution mais qui peuvent avoir des répercussions négatives sur l'exécution des marchés de Consultants		
1	L'Annexe A (Description des services) comprend les TDR finalisés lors des négociations (1)	
	(1) : La Description des services issue des TDR finalisés sont modifiés lors des négociations pour prendre en compte : - tous les commentaires et suggestions pertinents présentés par le Consultant ; - tous les éléments pertinents de la méthodologie proposée par le Consultant.	
2	L'Annexe B comprend l'ensemble des livrables (Rapports) que le Consultant devra fournir à l'AC (1)	
	(1) : Ces livrables comprennent : - les livrables indiqués dans la DP, - les livrables complémentaires proposés par le Consultant dans sa méthodologie et que l'AC a jugés pertinents lors des négociations.	
3	L'Annexe C comprend le personnel clé retenu par le Consultant (à moins que les deux parties ne conviennent lors des négociations que le remplacement d'une ou plusieurs personne(s) a été rendu inévitable par un trop grand retard du processus de sélection, ou pour des raisons telles qu'incapacité pour raisons médicales ou décès)	
4	Les candidatures et les actes d'engagement sont signés soit par les représentants de chacun des membres du groupement, soit par le mandataire commun s'il justifie des habilitations nécessaires pour représenter les membres au stade de la passation du marché	

N° d'ordre	Point de contrôle	Constats
5	Si l'attributaire du marché est un Groupement, une copie de l'accord de groupement est annexée au marché	
6	Si le titulaire du marché est un groupement, l'accord de groupement indique de manière claire que les membres du groupement sont solidaires ou conjoints	
7	Si le titulaire du marché est un groupement, l'accord de groupement spécifie le «mandataire commun»	
8	Si le titulaire du marché est un groupement, l'accord de groupement spécifie la domiciliation du groupement	
9	Si le titulaire du marché est un groupement, l'accord de groupement définit les pouvoirs du «mandataire commun»	
10	Toutes les pages des pièces contractuelles sont paraphées par les deux parties (Point de Performance)	
11	Le marché est conclu et approuvé par l'Autorité compétente	
12	Le marché est numéroté par l'organe de contrôle à priori	
13	Le marché est notifié au titulaire conformément aux dispositions du Code des marchés publics	
14	Le marché est enregistré aux services des impôts	
Contrôle de la phase d'exécution d'un marché de Consultants		
1	La garantie de restitution d'avance est fournie, le cas échéant	
2	La garantie de restitution d'avance est conforme au modèle annexé au Marché	
3	Le montant de la garantie de restitution d'avance est égal au montant de l'avance forfaitaire	
4	Au cours de l'exécution du Marché, tout remplacement d'un membre du personnel clé a obtenu l'accord préalable de l'AC	
5	Pour les marchés au temps passé, toute mobilisation d'un membre du personnel figurant dans l'Annexe C a obtenu l'accord préalable de l'AC	
6	Pour les marchés au forfait, tout paiement relatif à un rapport est conditionné à l'approbation de celui-ci par l'AC	

N° d'ordre	Point de contrôle	Constats
7	Pour les marchés au temps passé, un système de suivi de la présence effective du personnel clé est mis en place (1)	
	(1) : Les paiements sont effectués sur la base du temps passé d'où la nécessité de mettre en place un système de suivi efficace de la présence effective du personnel du Consultant.	
8	Pour les marchés au temps passé, les justificatifs pour les frais remboursables ont été fournis	
9	Pour les marchés au temps passé, les montants payés ont été calculés sur la base de la présence effective du personnel, même si cela abouti à un cumul des paiements inférieurs au montant du marché	
10	Pour les marchés au forfait, le montant total payé est égal au montant du marché	
11	Le rapport final est disponible	
12	Une copie de l'attestation de service fait est disponible (Point de performance)	
Date élaboration :		Validée par :
Elaboré par :		Date validation :
Signature :		Signature :



République du Mali
Un Peuple - Un But - Une Foi



PRIMATURE



Autorité de Régulation des Marchés Publics
et des Délégations de Service Public

Transparence - Equité - Impartialité

Novembre 2020

Hippoimpression 66 71 50 06